}essentials{

Thomas Pomp

Kernanalysen der Financial Due Diligence

Springer Gabler

essentials

Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als „State-of-the-Art“ in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt. *Essentials* informieren schnell, unkompliziert und verständlich

- als Einführung in ein aktuelles Thema aus Ihrem Fachgebiet
- als Einstieg in ein für Sie noch unbekanntes Themenfeld
- als Einblick, um zum Thema mitreden zu können

Die Bücher in elektronischer und gedruckter Form bringen das Fachwissen von Springerautor*innen kompakt zur Darstellung. Sie sind besonders für die Nutzung als eBook auf Tablet-PCs, eBook-Readern und Smartphones geeignet. *Essentials* sind Wissensbausteine aus den Wirtschafts-, Sozial- und Geisteswissenschaften, aus Technik und Naturwissenschaften sowie aus Medizin, Psychologie und Gesundheitsberufen. Von renommierten Autor*innen aller Springer-Verlagsmarken.

Thomas Pomp

Kernanalysen der Financial Due Diligence

Springer Gabler

Thomas Pomp
Starnberg, Deutschland

ISSN 2197-6708 ISSN 2197-6716 (electronic)
essentials
ISBN 978-3-658-45187-5 ISBN 978-3-658-45188-2 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-45188-2

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2024

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Planung/Lektorat: Isabella Hanser
Springer Gabler ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist ein Teil von Springer Nature.
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, geben Sie das Papier bitte zum Recycling.

Was Sie in diesem *essential* finden können

- Darstellung und Erläuterung der Kernanalysen der Financial Due Diligence mit zahlreichen Praxisbeispielen. Dies umfasst Analysen
  - zur nachhaltigen Ergebnisentwicklung („Quality of Earnings“)
  - zur Nettoverschuldung („Net Debt“)
  - des Working Capital
- Erläuterung der Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Kernanalysen

Vorwort

Vor fast 10 Jahren ist mein Buch „Praxishandbuch Financial Due Diligence“ in der 1. Auflage erschienen. Es möchte dem Leser umfassend die praxisrelevanten Analysetechniken der Financial Due Diligence sowie deren Einfluss auf die Unternehmensbewertung und die Kaufvertragsgestaltung vermitteln. Das Buch ist sehr positiv aufgenommen worden und inzwischen in der 2. Auflage erschienen.

Ich wurde in den letzten Jahren wiederholt gebeten, ein Buch zu schreiben, das sich auf die wesentlichen Analysen der Financial Due Diligence fokussiert. Als Resultat ist diese Publikation entstanden, welche sich auf die folgenden Kernanalysen der Financial Due Diligence konzentriert: a) Analyse der nachhaltigen Ergebnisentwicklung; b) Identifizierung und Quantifizierung von Nettoverschuldungspositionen und c) Herleitung des normalen durchschnittlichen Working-Capital-Bestands. Das Buch „Praxishandbuch Financial Due Diligence“ ist das Referenzwerk für diese Publikation. Die Darstellung und Erläuterung der Kernanalysen orientiert sich an der Struktur des „Praxishandbuchs Financial Due Diligence“ und es wird teilweise auf dessen Inhalte zurückgegriffen.

Das vorliegende Buch enthält zahlreiche Beispiele und dient somit als praktischer Ratgeber bei der Durchführung einer Financial Due Diligence. Es spricht einen breiten Adressatenkreis an, da auch interessierten Leserinnen und Lesern, die bisher keine Berührungspunkte mit der Financial Due Diligence hatten, durch die Fokussierung auf die Kernanalysen ein schneller Einstieg in dieses Thema ermöglicht wird. Es richtet sich aber auch an erfahrene M&A-Praktiker, die die Wechselwirkungen zwischen den Kernanalysen untereinander weiter vertiefen möchten.

Mein besonderer Dank gilt Herrn Dr. Nicolas Daamen und Christoph Sohn für ihre Anregungen und Anmerkungen bei der Erstellung dieses Buches.

Thomas Pomp

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1

2 Analyse der nachhaltigen historischen Ergebnisentwicklung 5
2.1 Überblick 5
2.2 Normalisierungen 8
2.3 Pro-forma-Anpassungen 14

3 Analyse der Nettoverschuldung 19
3.1 Überblick 19
3.2 Liquide Mittel 24
3.3 Finanzvermögen 25
3.4 Finanzverbindlichkeiten 25
3.5 Finanzähnliche Vermögenspositionen („cash-like items“) 26
3.6 Schuldenähnliche Positionen („debt-like items“) 28
3.7 Nicht bilanzierte schuldenähnliche Positionen 34
3.8 Wechselwirkung zwischen EBIT(DA)-Bereinigungen und Nettoverschuldung anhand von Praxisbeispielen 36

4 Analyse des Working Capital 41
4.1 Überblick 41
4.2 Bereinigung des Trade Working Capital 42
4.3 Bereinigung des Other Working Capital 43
4.4 Trade-Working-Capital-Kennzahlen 46
4.5 Herleitung des normalen Working-Capital-Niveaus 47
4.6 Schwankungsbreite des Working Capital 50

Was Sie aus diesem *essential* mitnehmen können 51

Literatur 53

Einleitung

1

Die Financial Due Diligence untersucht die aktuelle finanzielle Situation sowie die historische und geplante finanzielle Entwicklung eines Unternehmens und ist damit ein wesentlicher Prozessschritt bei M&A-Transaktionen. Die Financial Due Diligence führt Analysen in folgenden Bereichen durch, siehe dazu auch Pomp (2020, S. 28 ff.):

- Historische Ertragslage:
  Die historische Ertragslage ist oft durch einmalige und nicht wiederkehrende Ergebniseffekte verzerrt und daher nur eingeschränkt aussagefähig. Eine Kernanalyse der Financial Due Diligence ist die Herleitung einer um einmalige und nicht wiederkehrende Ergebniseffekte bereinigten Entwicklung der historischen Profitabilität, die sog. Quality-of-Earnings-Analyse.
  Des Weiteren wird die historische Umsatzentwicklung untersucht. Abhängig vom Geschäftsmodell werden die Umsätze nach Umsatzarten, Geschäftsbereichen, Produktgruppen, Projekten, Kunden und Distributionskanälen analysiert. Dabei ist die Preis-/Mengen-Analyse eine wesentliche Basis, um die Treiber der historischen Umsatzentwicklung zu ermitteln.
  Zudem wird die historische Kostenentwicklung im Detail untersucht. Dabei werden die Material- und Personalaufwendungen sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen analysiert.
- Historische Vermögenslage:
  Die Bilanz wird zu den letzten historischen Geschäftsjahresenden sowie zum letzten verfügbaren Monatsende im aktuellen Geschäftsjahr untersucht. Eine Kernanalyse der Financial Due Diligence ist die Identifizierung und Quantifizierung von Nettoverschuldungs- und Working-Capital-Positionen.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2024

T. Pomp, *Kernanalysen der Financial Due Diligence*, essentials,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-45188-2_1

- Historische Finanzlage:
  Die historische Cash-flow-Entwicklung ist oft durch einmalige und nicht wiederkehrende Cash-flow-Effekte verzerrt und daher nur eingeschränkt aussagefähig. Die Herleitung einer um einmalige und nicht wiederkehrende Cash-flow-Effekte bereinigten Entwicklung des Cash flows ist daher ein wesentliches Analysefeld.
  Im Rahmen der Analyse der historischen Finanzlage wird auch die historische unterjährige bereinigte Entwicklung des Working Capital analysiert. Eine Kernanalyse der Financial Due Diligence ist die Herleitung des normalen durchschnittlichen Bestands an Working Capital. Dieser wird auch als Referenz-Working-Capital bezeichnet.
- Business Plan (Geplante Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage):
  Es werden die wesentlichen Business-Plan-Annahmen herausgearbeitet und bewertet. Auf Basis der Ergebnisse der Analysen der historischen Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage werden die Annahmen für die geplante Entwicklung der Profitabilität, einzelner Bilanzpositionen und des Cash flows auf Plausibilität überprüft. Dabei wird insbesondere die geplante mit der bereinigten historischen Ergebnisentwicklung verglichen.

Ziele der Financial Due Diligence sind die Reduktion der Informationsasymmetrie zwischen Käufer und Verkäufer, das Herausstellen wesentlicher Werttreiber sowie die Identifikation von Risiken und von nicht reflektierten Potenzialen des Business Plans. Zudem sind die Ergebnisse der Financial Due Diligence wesentliche Basis für die Unternehmensbewertung.

In der M&A-Praxis werden Unternehmen nach dem Bruttoverfahren bewertet. Danach wird im ersten Schritt der Unternehmenswert ermittelt. Von diesem wird die Nettoverschuldung abgezogen, um den Eigenkapitalwert zu ermitteln. Bei M&A-Transaktionen wird der Eigenkapitalwert noch um den Unterschiedsbetrag zwischen dem Working-Capital-Bestand zum wirtschaftlichen Übergang und dem normalen Working-Capital-Bestand angepasst, siehe dazu auch Abb. 1.1. Als wirtschaftlicher Übergang wird der Zeitpunkt bezeichnet, ab dem der Käufer der wirtschaftliche Eigentümer ist und somit an der Wertentwicklung des Zielunternehmens partizipiert.

Dieses Buch fokussiert sich auf die Kernanalysen der Financial Due Diligence. Diese liefern die Basis, um die Unternehmensbewertung nach dem Bruttoverfahren durchführen zu können. Kernanalysen der Financial Due Diligence sind:

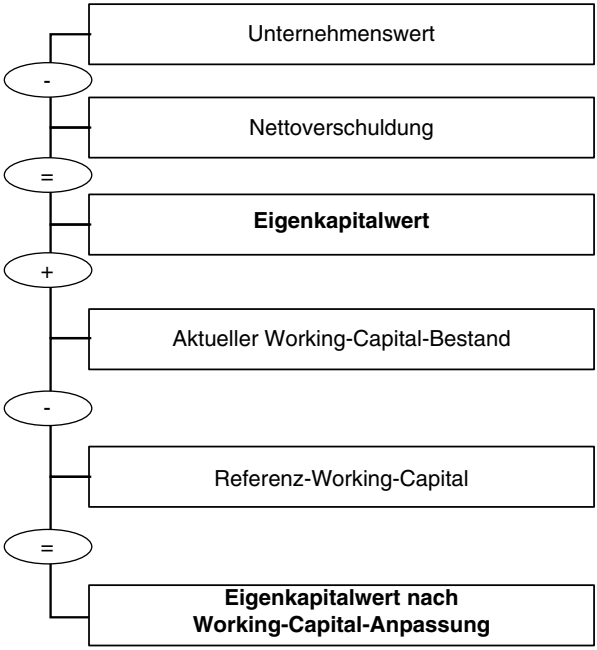


Abb. 1.1 Überleitung zwischen Unternehmenswert und Eigenkapitalwert nach Working-Capital-Anpassung

- Analyse der nachhaltigen Ergebnisentwicklung („Quality of Earnings"):
  Das nachhaltige Ergebnis ist die wesentliche Grundlage, um den Unternehmenswert zu ermitteln. In der M&A-Praxis wird der Unternehmenswert in der Regel anhand von Multiplikatorverfahren oder DCF-Verfahren ermittelt. Dabei ist entscheidend, dass die Bezugsgröße, z.B. das EBITDA, um nicht nachhaltige bzw. nicht wiederkehrende Effekte bereinigt ist. Die Bereinigung des historischen Ergebnisses um einmalige, nicht nachhaltige Ergebniseffekte wird im Detail in Kap. 2 erläutert.
- Analyse der Nettoverschuldung („Net Debt"):
  Die Nettoverschuldung umfasst neben zinstragenden Verbindlichkeiten, zinstragenden Vermögensgegenständen und liquiden Mitteln auch schulden- und finanzähnliche Positionen. Die Identifikation und Quantifizierung von Nettoverschuldungspositionen werden im Detail in Kap. 3 erläutert.

- Analyse des Working Capital:
  Bei der Bewertung von Unternehmen im Rahmen von M&A-Transaktionen wird angenommen, dass das Zielunternehmen mit einem normalen Bestand an Working Capital zum Zeitpunkt des Verkaufs ausgestattet ist. Der normale Working-Capital-Bestand wird auch als Referenz-Working-Capital bezeichnet. Ist der aktuelle Working-Capital-Bestand zum Stichtag des wirtschaftlichen Übergangs höher als das Referenz-Working-Capital, erhöht sich der Eigenkapitalwert. Ist umgekehrt der aktuelle Working-Capital-Bestand zum Stichtag des wirtschaftlichen Übergangs niedriger als das Referenz-Working-Capital, reduziert sich der Eigenkapitalwert. Die Identifikation und Quantifizierung des Referenz-Working-Capital werden im Detail in Kap. 4 erläutert.



Analyse der nachhaltigen historischen Ergebnisentwicklung

2

2.1 Überblick

Die historische Ergebnisentwicklung ist oft durch einmalige und nicht nachhaltige Ergebniseffekte verzerrt. Die Bereinigung des historischen Ergebnisses um diese einmaligen, nicht nachhaltigen Ergebniseffekte ist eine Kernanalyse der Financial Due Diligence. Diese Analyse wird auch als Quality-of-Earnings-Analyse bezeichnet. Das bereinigte Ergebnis ist eine wesentliche Basis für die Unternehmensbewertung. Bei der Herleitung des Unternehmenswertes sind die einmaligen und nicht nachhaltigen Ergebniseffekte auszuklammern.

Die Quality-of-Earnings-Analyse unterscheidet zwischen Normalisierungen und Pro-forma-Bereinigungen. Bei den Normalisierungen wird das historische Ergebnis um einmalige, nicht wiederkehrende, ungewöhnliche, nicht operative Erträge/Aufwendungen angepasst. Mit den Pro-forma-Bereinigungen wird eine vergleichbare Ertrags- und Kostenstruktur zwischen der Historie und dem Business-Plan-Zeitraum hergestellt.

Bei der Bestimmung des nachhaltigen Ergebnisses wird in der Regel auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, engl. Earnings Before Interest and Taxes (EBIT), oder auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, engl. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation (EBITDA), als Bezugsgröße abgestellt. In der Praxis wird zumeist EBITDA als Bezugsgröße verwendet, da es als bestmögliche Näherung des operativen Cash flows angesehen wird. Ausgangspunkt für die Quality-of-Earnings-Analyse ist das berichtete EBIT(DA), engl. reported EBIT(DA). Dieses wird aus der GuV des Konzernabschlusses hergeleitet, sofern der Transaktionsgegenstand ein Konzern ist, oder aus der GuV des Einzelabschlusses, sofern der Transaktionsgegenstand ein einzelnes Unternehmen ist.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2024

T. Pomp, *Kernanalysen der Financial Due Diligence*, essentials,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-45188-2_2

Wesentliche Informationsquellen für die Quality-of-Earnings-Analyse sind die Konzern- oder Jahresabschlüsse, die Prüfungsberichte der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die monatlichen Summen- und Saldenlisten, das monatliche Management Reporting, Betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA), Rückstellungs- und Anlagespiegel und Kapitalflussrechnungen.

Prüfungsberichte können auf besondere Sachverhalte hinweisen. Gemäß § 321 HGB muss der Abschlussprüfer über Umstände berichten, die den Fortbestand oder die Entwicklung des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Zusätzlich hat der Abschlussprüfer nach § 321 HGB darüber zu berichten, welchen Einfluss Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und die Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

Das monatliche Management Reporting und die Summen- und Saldenlisten zeigen unterjährige Schwankungen in den GuV-Positionen oder Konten, die auf ungewöhnliche Sachverhalte hinweisen können. Der Rückstellungsspiegel liefert Hinweise auf außergewöhnlich hohe Zuführungen oder Auflösungen von Rückstellungen. Zudem geben der Anlagespiegel und die Kapitalflussrechnung Aufschluss darüber, ob Gegenstände des Anlagevermögens verkauft und ob damit Gewinne oder Verluste erzielt wurden.

Es existiert kein allgemeingültiger Standard für die Berechnung eines normalisierten, pro forma angepassten EBIT(DA). Die Normalisierungen und Pro-forma-Anpassungen sind von den spezifischen Umständen des Zielunternehmens abhängig und müssen entsprechend individuell beurteilt werden.

Beispiel

Abb. 2.1 zeigt die Überleitung zwischen dem berichteten EBITDA und dem normalisierten, pro forma angepassten EBITDA für den historischen Betrachtungszeitraum. Ausgangspunkt des berichteten EBITDA sind die geprüften Jahresabschlüsse. Bei den EBITDA-Bereinigungen wird zwischen Normalisierungen und Pro-forma-Anpassungen unterschieden.

Laut den Jahresabschlüssen hat sich das EBITDA kontinuierlich zwischen dem Geschäftsjahr 2021 (EUR 52,0 Mio.) und dem Geschäftsjahr 2023 (EUR 60,0 Mio.) verbessert. Die Quality-of-Earnings-Analyse legt jedoch offen, dass das nachhaltige EBITDA über den historischen Betrachtungszeitraum nicht gestiegen, sondern gesunken ist. Das normalisierte, pro forma angepasste EBITDA verringerte sich von EUR 64,3 Mio. im Geschäftsjahr 2021 auf EUR 48,2 Mio. im Geschäftsjahr 2023.◀

€ in Mio.	GJ21	GJ22	GJ23
EBITDA lt. Jahresabschluss	**52,0**	**54,0**	**60,0**
Normalisierungen			
Restrukturierungsaufwendungen	-	-	3,0
Gewinne aus Anlagenverkäufen	-	-	(5,0)
Auflösung von Rückstellungen	-	3,0	(3,0)
Garantieaufwendungen	6,0	-	-
Zahlungseingang auf wertberichtigte Forderung	1,5	(1,5)	-
Reparaturaufwendungen	4,0	-	-
Rechts- und Beratungsaufwendungen	4,0	-	-
Transaktionskosten	1,0	-	0,5
Periodenfremde Erträge	-	2,0	(2,0)
Periodenfremde Aufwendungen	(3,0)	3,0	-
Betriebsfremde Erträge	(2,0)	(2,1)	(2,2)
Summe Normalisierungen	**11,5**	**4,4**	**(8,7)**
Normalisiertes EBITDA	**63,5**	**58,4**	**51,3**
Pro-forma-Anpassungen			
Akquisition Gesellschaft A	3,0	4,0	-
Aufgabe Geschäftsbereich B	2,0	3,0	-
Synergieeffekte	0,8	0,9	1,0
Carve Out-Effekte	(4,0)	(4,0)	(4,0)
Währungseffekte (Translations-Effekte)	(1,0)	(0,3)	(0,1)
Summe Pro-forma-Anpassungen	**0,8**	**3,6**	**(3,1)**
Normalisiertes pro forma angep. EBITDA	**64,3**	**62,0**	**48,2**

Abb. 2.1 Beispielhafte Überleitung zwischen dem EBITDA laut Jahresabschluss und dem normalisierten, pro forma angepassten EBITDA

Sofern die erforderlichen Informationen vorhanden sind, werden die Normalisierungen und Pro-forma-Anpassungen den einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zugeordnet, um eine normalisierte, pro forma bereinigte GuV für den historischen Betrachtungszeitraum zu zeigen. Die normalisierte, pro forma angepasste GuV bietet eine verbesserte Informationsgrundlage, um Kennzahlen bzw. Key Perfomance Indicators (KPI) zu berechnen. Zudem dient die normalisierte, pro forma angepasste GuV als Ausgangsbasis für die Plausibilitätsbeurteilung der Plan-GuV.

2.2 Normalisierungen

Die Normalisierungen zielen darauf ab, das historische Ergebnis von einmaligen, nicht wiederkehrenden, ungewöhnlichen und nicht operativen Erträgen/Aufwendungen zu bereinigen. Im Folgenden werden Sachverhalte aufgeführt, die in der Praxis in der Regel als Normalisierungssachverhalte eingestuft werden. Diese Bereinigungen haben auch Einfluss auf die Herleitung der Nettoverschuldung und werden daher in Kap. 3 wieder aufgegriffen, um deren Auswirkungen auf die Nettoverschuldung darzustellen.

Restrukturierungsaufwendungen
In der Regel werden Restrukturierungsaufwendungen als einmalige, nicht wiederkehrende Aufwendungen betrachtet und dementsprechend normalisiert. Solche Aufwendungen können beispielsweise aus der Schließung oder Verlagerung von Produktionsstandorten resultieren.

Die Restrukturierungsaufwendungen sind jedoch als nachhaltig einzustufen, wenn ein Konzern oder eine Gesellschaft regelmäßig Restrukturierungsmaßnahmen umsetzt, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. In diesen Fällen ist die Höhe der nachhaltigen Aufwendungen zu ermitteln. Normalisiert werden dann nur die Aufwendungen, die über das Niveau der nachhaltigen Restrukturierungsaufwendungen hinausgehen, beispielsweise aufgrund einer einmaligen Schließung eines wesentlichen Geschäftsbereichs.

Gewinn/Verlust aus Anlagenverkäufen
In der Regel steht der Verkauf von Anlagevermögen nicht im Zusammenhang mit dem gewöhnlichen operativen Geschäftsbetrieb. In diesen Fällen sind die EBIT(DA)-Effekte aus den Anlagenverkäufen zu normalisieren.

Sind jedoch die Verkäufe von Anlagevermögen als wiederkehrend einzustufen und somit Teil des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs, beispielsweise bei einem Autovermieter, werden die wiederkehrenden EBIT(DA)-Effekte nicht normalisiert. In diesen Fällen wird nur der Teil der EBIT(DA)-Effekte aus Anlagenverkäufen normalisiert, der über das wiederkehrende Niveau hinausgeht.

Auflösung von Rückstellungen
Eine Rückstellung wird komplett aufgelöst, wenn die ursprünglichen Gründe, die zur Bildung der Rückstellung geführt haben, nicht mehr vorhanden sind. Eine Rückstellung wird teilweise aufgelöst, wenn sich die Höhe der Verpflichtung verringert hat. Die Auflösung der Rückstellung führt zu einem positiven EBIT(DA)-Effekt, der nicht im Zusammenhang mit der operativen Ertragskraft des Unternehmens in dem

jeweiligen Geschäftsjahr steht. Daher ist der positive EBIT(DA)-Effekt, der aus der Auflösung der Rückstellung resultiert, zu normalisieren. Korrespondierend ist auch in gleicher Höhe der negative EBIT(DA)-Effekt in Vorperioden zu normalisieren, der auf die Bildung der jeweiligen Rückstellung zurückgeht.

Somit werden die Aufwendungen und Erträge aus der Bildung und Auflösung von Rückstellungen eliminiert und es findet eine Phasenverschiebung des Ergebnisses innerhalb des historischen Betrachtungszeitraums statt.

Beispiel

Eine Rückstellung wurde im Geschäftsjahr 2022 in Höhe von EUR 5 Mio. gebildet und in Höhe von EUR 3 Mio. im Geschäftsjahr 2023 aufgelöst. In diesem Fall wird der negative EBIT(DA)-Effekt von EUR 3 Mio. im Geschäftsjahr 2022 und der positive EBIT(DA)-Effekt in gleicher Höhe im Geschäftsjahr 2023 bereinigt. Durch diese Normalisierungen erhöht sich das Ergebnis im Geschäftsjahr 2022 um EUR 3 Mio. und reduziert sich im Geschäftsjahr 2023 um EUR 3 Mio.◄

Garantie-/Gewährleistungsaufwendungen

Garantie-/Gewährleistungsaufwendungen werden normalisiert, wenn sie außerordentlich hoch sind und als nicht regelmäßig wiederkehrend betrachtet werden. Das wiederkehrende Niveau der Aufwendungen wird nicht normalisiert. Hingegen wird das EBIT(DA) um die Aufwendungen bereinigt, die über das wiederkehrende Aufwandsniveau hinausgehen.

Zweifelhafte Forderungen

Unternehmen verzeichnen oft jährlich wiederkehrende Aufwendungen aufgrund der Bildung von Wertberichtigungen auf Forderungen. Auch hier wird das wiederkehrende Niveau der Aufwendungen nicht normalisiert und das EBIT(DA) lediglich um die Aufwendungen bereinigt, die über das wiederkehrende Aufwandsniveau hinausgehen.

Beispiel

Eine Forderung aus Lieferungen und Leistungen (LuL) in Höhe von EUR 1 Mio. ist seit über einem Jahr überfällig. Das Unternehmen bildet daraufhin eine Einzelwertberichtigung. Im Rahmen der Quality-of-Earnings-Analyse wird die Bildung einer Einzelwertberichtigung in dieser Höhe als

nicht nachhaltig eingestuft. Als Folge wird das EBIT(DA) um die Aufwendungen bereinigt, die im Zusammenhang mit der Bildung der Einzelwertberichtigung stehen.◀

Zahlungseingang auf wertberichtigte Forderungen
Die Erträge aus Zahlungseingängen auf wertberichtigte Forderungen sind zu normalisieren, da die Erträge nicht im Zusammenhang mit der operativen Ertragskraft des Unternehmens in dem jeweiligen Geschäftsjahr stehen. Korrespondierend sind die Aufwendungen in der Periode in gleicher Höhe zu normalisieren, in der die Wertberichtigung auf die Forderungen gebildet wurde.

Mit der Normalisierung der Erträge aus Zahlungseingängen auf wertberichtigte Forderungen und der Aufwendungen für die Bildung der Wertberichtigungen auf die Forderungen findet eine Phasenverschiebung des Ergebnisses innerhalb des historischen Betrachtungszeitraums statt. Zur Phasenverschiebung des Ergebnisses siehe auch die Erläuterungen und das Beispiel zur Normalisierung des Ergebniseffekts aus der Auflösung von Rückstellungen.

Beispiel

Ein Unternehmen hat im vorletzten Geschäftsjahr im Zusammenhang mit einer überfälligen Forderung in Höhe von EUR 1 Mio. eine Einzelwertberichtigung gebildet. Im letzten Geschäftsjahr ist diese Forderung von dem Kunden bezahlt worden. Als Resultat konnte die Einzelwertberichtung aufgelöst werden. Der daraus resultierende Ertrag in Höhe von EUR 1 Mio. wirkte sich ergebniserhöhend auf das EBIT(DA) aus.

Da jedoch der Ertrag von EUR 1 Mio. nicht im Zusammenhang mit der operativen Ertragskraft des Unternehmens im letzten Geschäftsjahr stand, ist dieser im Rahmen der Quality of Earnings zu bereinigen. Korrespondierend sind auch die Aufwendungen des vorletzten Geschäftsjahres, die im Zusammenhang mit der Bildung der Einzelwertberichtigung stehen, zu bereinigen.

Im Rahmen der Quality-of-Earnings-Analyse wird somit unterstellt, dass die Einzelwertberichtigung nicht gebildet und aufgelöst wurde.◀

Außerordentliche Versicherungsentschädigungen und damit verbundene Aufwendungen
Erträge aus Versicherungsentschädigungen sowie damit verbundene Aufwendungen werden normalisiert, wenn sie außerordentlich hoch sind und somit nicht als

regelmäßig wiederkehrend betrachtet werden. Dies impliziert, dass das EBIT(DA) nur um die Aufwendungen/Versicherungsentschädigungen bereinigt wird, die über die wiederkehrenden Aufwendungen/Erträge hinausgehen.

Rechts- und Beratungsaufwendungen
Ähnlich wie bei Restrukturierungsaufwendungen, Aufwendungen für die Bildung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Garantie-/Gewährleistungsaufwendungen oder Reparaturaufwendungen sollte das nachhaltige Niveau der Rechts- und Beratungsaufwendungen analysiert werden. Das EBIT(DA) wird nur um die Rechts- und Beratungsaufwendungen bereinigt, die über das wiederkehrende Aufwandsniveau hinausgehen.

Transaktionskosten
Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Verkaufsprozess stehen, sind als nicht wiederkehrend einzustufen und somit zu normalisieren. Hat das Zielunternehmen selbst auch Unternehmensakquisitionen durchgeführt, sind die diesbezüglichen Aufwendungen in der Regel auch als nicht wiederkehrend einzustufen und somit zu bereinigen.

Pensionsaufwand – Zinsanteil
Bei den Pensionsaufwendungen wird zwischen Dienstzeitaufwand, engl. service cost, und Zinsaufwand unterschieden. Es ist zu analysieren, ob die Netto-Zinsaufwendungen im Finanzergebnis ausgewiesen werden oder in den Personalaufwendungen und somit im EBIT(DA) enthalten sind. Nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) sind Erträge und Aufwendungen, die aus Abzinsungen resultieren, im Finanzergebnis auszuweisen (§ 277 Abs. 5 HGB) und sind somit nicht im EBIT(DA) enthalten. Nach IFRS besteht jedoch das Wahlrecht, die Netto-Zinsaufwendungen oberhalb oder unterhalb des EBIT(DA) auszuweisen (Pellens et al. 2021, S. 527). Sind die Netto-Zinsaufwendungen in den Personalaufwendungen enthalten und reduzieren dementsprechend das EBIT(DA), sind diese zu normalisieren.

Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Wenn das Zielunternehmen die Bilanzierungs- oder Bewertungsmethoden ändert, beispielsweise aufgrund von Änderungen der Rechnungslegungsstandards, kann dies Auswirkungen auf das EBIT(DA) im betreffenden Geschäftsjahr haben. Dieser Ergebniseffekt steht jedoch nicht im Zusammenhang mit der gewöhnlichen operativen Ertragskraft des Zielunternehmens und ist dementsprechend zu bereinigen.

Periodenfremde Erträge/Aufwendungen
Gemäß § 285 Nr. 32 HGB sind periodenfremde Erträge und Aufwendungen hinsichtlich ihres Betrages und ihrer Art im Anhang des Jahresabschlusses zu erläutern, sofern diese nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Im Rahmen der Quality-of-Earnings-Analyse sind die periodenfremden Erträge und Aufwendungen der Periode zuzuordnen, in der sie wirtschaftlich erwirtschaftet bzw. angefallen sind. Sollte es sich allerdings bei den periodenfremden Erträgen und Aufwendungen um einen nicht wiederkehrenden Sachverhalt handeln, werden lediglich die periodenfremden Erträge und Aufwendungen bereinigt, jedoch diese nicht periodengerecht den Vorperioden zugeordnet.

Betriebsfremde Erträge/Aufwendungen
Der Unternehmenswert wird auf Grundlage der nachhaltigen operativen Ertragskraft hergeleitet. Erträge und Aufwendungen, die mit einer betriebsfremden Geschäftstätigkeit in Verbindung stehen, werden bei der Herleitung des Unternehmenswertes ausgeklammert, da betriebsfremde Wertbeiträge zumeist anderen Bewertungskriterien unterliegen. Somit werden betriebsfremde Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Quality-of-Earnings-Analyse normalisiert.

Der Marktwert der betriebsfremden Geschäftstätigkeit wird somit nicht im Unternehmenswert berücksichtigt. Stattdessen fließt der Marktwert der betriebsfremden Geschäftstätigkeit als finanzähnliche Vermögensposition in die Nettoverschuldung ein. Siehe dazu auch die Erläuterungen zu den nicht betriebsnotwendigen Vermögensgegenständen in Abschn. 3.5. und 3.8.

Fremdwährungseffekte
Gemäß § 277 HGB werden Erträge und Aufwendungen aus der Währungsumrechnung unter den GuV-Positionen „sonstige betriebliche Erträge“ und „sonstige betriebliche Aufwendungen“ erfasst. Somit sind Erträge und Aufwendungen aus der Währungsumrechnung nach dem HGB im EBIT(DA) enthalten. Resultieren diese Währungseffekte aus der Umrechnung von Finanzverbindlichkeiten oder -vermögen, sind diese im Rahmen der Quality-of-Earnings-Analyse zu bereinigen.

Beispiel

Ein Zielunternehmen hat ein Fremdwährungsdarlehen in USD aufgenommen und der USD hat im abgelaufenen Geschäftsjahr gegenüber dem EUR an Wert gewonnen. Folglich ist die Darlehensverbindlichkeit in EUR gestiegen und dieser Währungseffekt wird in der GuV unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst. Im Rahmen der Quality-of-Earnings-Analyse wird das

EBIT(DA) um die Aufwendungen bereinigt, die aus der Währungsumrechnung des Darlehens von USD in EUR resultieren.◀

Investitionszuschüsse/-zulagen

Investitionszuschüsse/-zulagen können unterschiedlich bilanziert werden. Die Investitionszuschüsse/-zulagen können die Anschaffungs-/Herstellungskosten vermindern oder als Sonderposten passiviert werden. Alternativ können die Investitionszuschüsse/-zulagen auch sofort komplett erfolgswirksam vereinnahmt werden (Coenenberg, 2021, S. 104).

Die komplette sofortige erfolgswirksame Vereinnahmung führt zu einer Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge und somit des EBIT(DA). Im Rahmen der Quality-of-Earnings-Analyse ist das EBIT(DA) um die sonstigen betrieblichen Erträge zu bereinigen, die im Zusammenhang mit den Investitionszuschüssen/-zulagen stehen, wenn diese nicht nachhaltig sind.

Bei der Passivierung der Investitionszuschüsse/-zulagen als Sonderposten wird dieser Passivposten über die Nutzungsdauer des korrespondierenden Vermögensgegenstandes aufgelöst. Die Auflösung des Passivpostens führt zu einer Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge, die im Rahmen der Quality-of-Earnings-Analyse zu bereinigen ist.

Die Verminderung der Anschaffungs-/Herstellungskosten um die Investitionszuschüsse/-zulagen führt zu einer Reduzierung der Abschreibungshöhe. Folglich hat die Bilanzierung der Investitionszuschüsse/-zulagen als Verminderung der Anschaffungs-/Herstellungskosten keine Auswirkungen auf das EBITDA. Wird bei der Quality-of-Earnings-Analyse jedoch das EBIT anstatt EBITDA als Bezugsgröße gewählt, ist die verminderte Abschreibungshöhe zu normalisieren.

Bei Zielunternehmen, die kontinuierlich Investitionszuschüsse/-zulagen erhalten, ist die Höhe der nachhaltigen Investitionszuschüsse/-zulagen zu ermitteln. Normalisiert werden in diesen Fällen nur die Ergebniseffekte aus Investitionszuschüssen/-zulagen, die über das nachhaltige Niveau hinausgehen.

Factoringkosten– Zinsanteil

Das Factoring stellt eine Form der Unternehmensfinanzierung dar. Daher werden Factoring-Verbindlichkeiten in der Nettoverschuldung berücksichtigt, siehe dazu auch die Erläuterungen in Abschn. 3.7. Korrespondierend zu der Berücksichtigung der Factoring-Verbindlichkeiten als schuldenähnliche Position, ist das EBIT(DA) um den Zinsanteil der Factoringkosten zu bereinigen.

2.3 Pro-forma-Anpassungen

Die Pro-forma-Anpassungen zielen darauf ab, eine vergleichbare Ertrags- und Kostenstruktur zwischen der Historie und dem Business-Plan-Zeitraum herzustellen. Pro-forma-Anpassungen, welche auch als „like for like"-Anpassungen bezeichnet werden, bereinigen Strukturbrüche zwischen dem historischen Betrachtungszeitraum und dem Business-Plan-Zeitraum.

Pro-forma-Anpassungen beruhen teilweise auf subjektiven Annahmen. Zwischen der Käufer- und der Verkäufer-Perspektive können sich die subjektiven Annahmen, die Basis für die Pro-forma-Anpassungen sind, wesentlich unterscheiden.

Im Folgenden werden Beispiele von Sachverhalten aufgeführt, die in der Praxis bei den Pro-forma-Anpassungen berücksichtigt werden:

Änderung der gesellschaftsrechtlichen Struktur
Hat der Zielkonzern während des historischen Betrachtungszeitraums Unternehmen erworben oder veräußert, ist unter Umständen die Vergleichbarkeit zwischen der historischen und der geplanten Ergebnisentwicklung stark eingeschränkt. Für den historischen Betrachtungszeitraum wird daher die aktuelle oder die geplante gesellschaftsrechtliche Konzernstruktur unterstellt. Bei der Ergebnisentwicklung wird daher angenommen, dass die erworbenen Unternehmen über den kompletten historischen Betrachtungszeitraum bereits Teil der Gruppe bzw. die veräußerten Unternehmen über den kompletten historischen Betrachtungszeitraum nicht mehr Teil der Gruppe waren.

Beispiel

Ein Konzern hat ein Unternehmen Anfang des Geschäftsjahres 2023 erworben. Das erworbene Unternehmen erzielte ein EBITDA von EUR 10 Mio. im Geschäftsjahr 2021, EUR 11 Mio. im Geschäftsjahr 2022 und EUR 13 Mio. im Geschäftsjahr 2023. Da vor dem Geschäftsjahr 2023 das erworbene Unternehmen noch nicht Teil des Konzerns war, ist das EBITDA des erworbenen Unternehmens nicht im Konzernergebnis in den Geschäftsjahren vor 2023 enthalten. Im Rahmen der Pro-Forma-Anpassungen wird unterstellt, dass das erworbene Unternehmen im historischen Betrachtungszeitraum bereits Teil der Gruppe war. Folglich wird das EBITDA des Geschäftsjahres 2021 um EUR 10 Mio. und das EBITDA des Geschäftsjahres 2022 um EUR 11 Mio. erhöht◄

Veränderung der Geschäftsbereichsstruktur
Wurden im historischen Betrachtungszeitraum Geschäftsbereiche hinzugefügt oder aufgegeben, sind diese Strukturveränderungen gegebenenfalls bei den Pro-forma-Anpassungen zu berücksichtigen. Im Rahmen der Pro-forma-Anpassungen kann beispielsweise unterstellt werden, dass das Ergebnis der aufgegebenen Geschäftsbereiche über den kompletten historischen Betrachtungszeitraum nicht berücksichtigt wird.

Bereinigung des Projektportfolios
Einzelne Projekte können bei Unternehmen, die im Projektgeschäft tätig sind, wesentlich die Ergebnisentwicklung beeinflussen. Negative, aber auch gegebenenfalls positive Ergebniseffekte aus Projekten können bereinigt werden, wenn diese Ergebniseffekte einmalig und somit nicht wiederkehrend sind.

Synergien
Ein potenzieller Käufer kann durch den Erwerb des Zielunternehmens unter Umständen Synergieeffekte realisieren. Die Auswirkung der Synergieeffekte auf das EBIT(DA) wird im Rahmen der Pro-forma-Anpassungen berücksichtigt. Als Konsequenz erhöhen die Synergieeffekte den Unternehmenswert. Für einen Käufer, der mit dem Erwerb des Zielunternehmens Synergien heben kann, ist der Unternehmenswert daher möglicherweise höher als für einen Käufer, der keine Synergien realisieren kann.

Carve-Out-Effekte
Beim Carve-Out wird ein Teilbereich aus einem Unternehmen oder einem Konzernverbund herausgelöst. Das Herauslösen des Teilbereichs kann wesentlich dessen zukünftige Kostenstruktur verändern.

Oft nehmen die Teilbereiche vor dem Carve-Out Leistungen von Querschnittsfunktionen, wie beispielsweise Einkauf, IT oder Finanzen in Anspruch und werden dementsprechend mit Umlagen belastet. Mit dem Carve-Out müssen die Teilbereiche die Querschnittsfunktionen selbst aufbauen oder können unter Umständen diese Leistungen von den Querschnittsfunktionen des Käufers in Anspruch nehmen. Zudem können sich durch den Carve-Out die Einkaufsbedingungen und somit die nachhaltigen Material- bzw. Herstellungskosten verändern.

Im Rahmen der Pro-forma-Anpassungen wird das historische EBIT(DA) um die Carve-Out-Kosteneffekte angepasst. Dabei wird die zukünftige Kostenstruktur auch für den historischen Betrachtungszeitraum unterstellt. Zu weiteren Ausführungen zum Carve-Out siehe auch Pomp (2020, S. 267 ff.).

Fremdwährungseffekte

Wechselkursveränderungen haben unter Umständen die historische EBIT(DA)-Entwicklung wesentlich beeinflusst. Im Rahmen der Quality-of-Earnings-Analyse wird untersucht, wie die EBIT(DA)-Entwicklung durch Wechselkursveränderungen historisch beeinflusst wurde. Diese Analyse wird im Englischen als constant currency analysis bezeichnet. Dabei werden konstante Wechselkurse über den historischen Betrachtungszeitraum unterstellt. Die Berechnung der Fremdwährungseffekte basiert in der Regel auf den Wechselkursen, die für den Business Plan angewandt werden. Bei den Währungskurseffekten wird zwischen dem Translations-Effekt, engl. translation effect, und dem Transaktions-Effekt, engl. transaction effect, unterschieden.

Beim Translations-Effekt werden die Effekte aus Wechselkursveränderungen quantifiziert, die sich aus der Umrechnung der GuV von einer lokalen Fremdwährung in die Konzernwährung ergeben. Beim Transaktions-Effekt wird quantifiziert, welche Ergebnisauswirkung veränderte Wechselkurse auf den Verkauf oder Einkauf von Produkten/Leistungen in Fremdwährungen haben.

Beispiel

Ein Konzern, dessen Konzernwährung EUR ist, hat eine Tochtergesellschaft in den USA. Die Tochtergesellschaft hat im Geschäftsjahr 2023 ein EBITDA von US$ 10,0 Mio. erzielt. Bei einem durchschnittlichen Wechselkurs von 1,08 EUR/US$ entspricht dies einem EBITDA von EUR 9,3 Mio. Für die Analyse des Translations-Effekts wird ein Wechselkurs von 1,00 EUR/US$ unterstellt. In diesem Fall beträgt der Translations-Effekt EUR 0,7 Mio. für das Geschäftsjahr 2023, da bei einem Wechselkurs von 1,00 EUR/US$ das EBITDA mit EUR 10,0 Mio. anstatt EUR 9,3 Mio. in das Konzernergebnis eingeflossen wäre.◄

Beispiel

Ein Unternehmen verkauft hochwertige Lampen in Deutschland. Die Lampen werden ausschließlich bei einem Lieferanten in den USA hergestellt. Der Lieferant fakturiert seine Rechnungen in USD. Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2023 Lampen im Wert von US$ 20 Mio. eingekauft und an seine Kunden weiterverkauft. Bei einem durchschnittlichen Wechselkurs von 1,08 EUR/US$ entspricht dies einem Wareneinkaufswert von EUR 18,6 Mio. Für die Analyse des Transaktions-Effekts wird ein Wechselkurs von 1,00 EUR/US$ unterstellt. In diesem Fall beträgt der Transaktions-Effekt EUR −1,4 Mio.

für das Geschäftsjahr 2023, da bei einem Wechselkurs von 1,00 EUR/US$ der Wareneinkaufswert EUR 20,0 Mio. anstatt EUR 18,6 Mio. betragen hätte. Im Gegensatz zum obigen Beispiel ist der Transaktions-Effekt negativ, da sich ein stärkerer USD erhöhend auf den Wareneinkaufswert in EUR und somit auf die Kosten auswirkt.◀

Run Rate

Hat sich die Ertrags- oder Kostenstruktur kürzlich deutlich verändert, wird teilweise die Run Rate des EBIT(DA) auf Grundlage der gegenwärtigen Ertrags- oder Kostenstruktur kalkuliert. Die Run Rate gibt das annualisierte EBIT(DA) anhand der aktuellen kurzfristigen Profitabilität wieder. Eine Berechnung der Run Rate des EBIT(DA) ist nur dann zielführend, wenn die kurzfristige Profitabilität nicht erheblich durch saisonale Effekte beeinflusst wird und die unterjährige kurzfristige Profitabilität belastbar ist.

Beispiel

Ein Fitnessanbieter hat in einer Großstadt einen neuen Standort eröffnet. Die gewöhnliche anfängliche Hochlaufphase, die mit Anlaufverlusten verbunden ist, wurde im vorletzten Quartal abgeschlossen und mit dem neuen Standort wurde im letzten Quartal ein EBITDA von EUR 0,3 Mio. erzielt. Die EBITDA-Run-Rate für diesen Standort beträgt demnach $4 \times$ EUR 0,3 Mio. = EUR 1,2 Mio. p.a. auf Basis des EBIT(DA) des letzten Quartals.◀

Check for updates

Analyse der Nettoverschuldung

3

3.1 Überblick

Die Kaufpreisüberlegungen bei M&A-Transaktionen orientieren sich am Eigenkapitalwert des Zielunternehmens. Für die Herleitung des Eigenkapitalwertes ist die Nettoverschuldung, engl. net debt, eine wesentliche Größe. In der M&A-Praxis wird bei der Unternehmensbewertung in der Regel das Bruttoverfahren angewandt. Danach wird in dem ersten Schritt der Unternehmenswert hergeleitet. Im zweiten Schritt wird von dem Unternehmenswert die Nettoverschuldung abgezogen, um den Eigenkapitalwert zu ermitteln (Abb. 3.1).

Die Identifikation und Quantifizierung von Nettoverschuldungspositionen ist eine Kernanalyse der Financial Due Diligence, siehe auch Pomp (2020, S. 202 ff.) für weitere Erläuterungen und zahlreiche Beispiele zur Nettoverschuldung.

Die Nettoverschuldung beinhaltet Nettofinanzverbindlichkeiten, engl. net financial debt, sowie auch finanz-, engl. cash-like items, oder schuldenähnliche, engl. debt-like items, Positionen. Die Nettofinanzverbindlichkeiten wiederum setzen sich aus liquiden Mitteln, engl. cash & cash equivalents, Finanzvermögen, engl. financial assets, und Finanzverbindlichkeiten, engl. financial debt, zusammen, siehe dazu Abb. 3.2 sowie Abb. 3.3 als beispielhafte Übersicht zur Nettoverschuldung.

Die **liquiden Mittel** umfassen die Kasse, Bankguthaben und Schecks sowie Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von weniger als 3 Monaten. Die liquiden Mittel werden um betriebsnotwendige Liquidität und gebundene Liquidität, engl. trapped cash, bereinigt.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2024

T. Pomp, *Kernanalysen der Financial Due Diligence*, essentials,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-45188-2_3

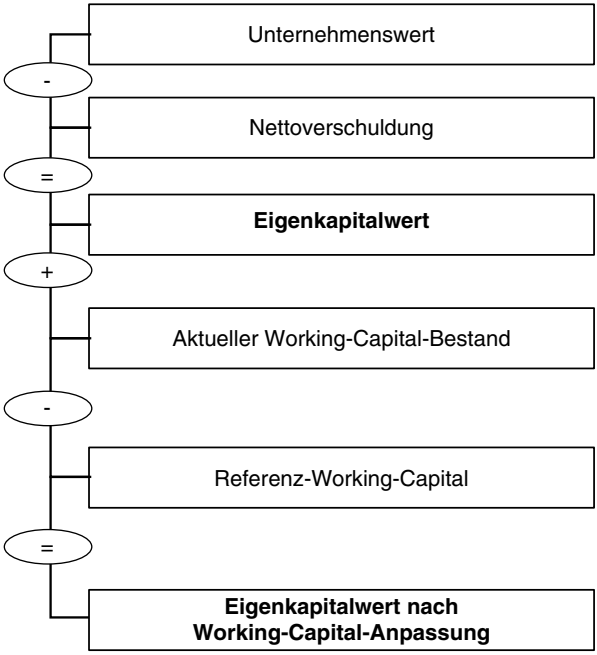


Abb. 3.1 Herleitung des Eigenkapitalwertes

Das **Finanzvermögen** umfasst u. a. zinstragende Vermögensgegenstände wie Ausleihungen oder ausgegebene Darlehen und auch Wertpapiere mit einer Restlaufzeit länger als 3 Monate, wenn diese kurzfristig realisierbar und werthaltig sind.

Die **Finanzverbindlichkeiten** umfassen zinstragende Verbindlichkeiten, u. a.:

- Gesellschafterdarlehen,
- Bankdarlehen,
- Anleihen.

Die **finanzähnlichen Vermögenspositionen**, engl. **cash-like items,** umfassen u. a. folgende Positionen:

- Ansprüche aus Verkäufen von Unternehmensteilen,
- Marktwert von gehaltenen Beteiligungen, die nicht vollkonsolidiert werden,

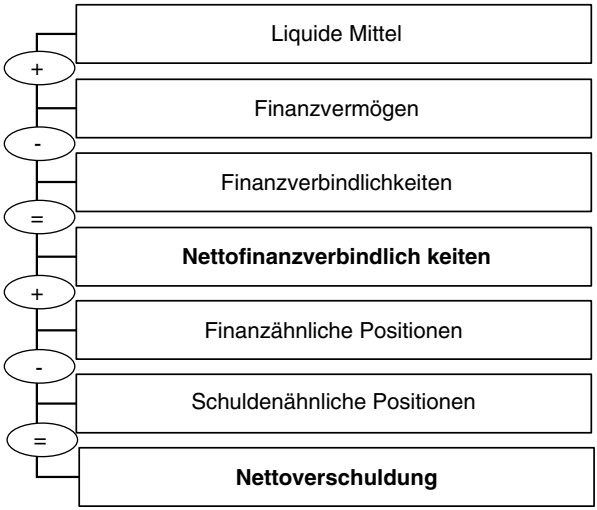


Abb. 3.2 Zusammensetzung der Nettoverschuldung

€ in Mio.	Dec-23 Ist	Jun-24 Ist
Liquide Mittel (cash & cash equivalents)	74,0	82,5
Finanzvermögen (financial assets)	11,8	12,8
Finanzverbindlichkeiten (financial debt)	(166,0)	(173,9)
Nettofinanzverbindlichkeiten (net financial debt)	**(80,2)**	**(78,6)**
Finanzähnliche Vermögenspositionen (cash-like items)	36,0	35,0
Schuldenähnliche Positionen (debt-like items)	(162,6)	(166,7)
Nettoverschuldung (net debt)	**(206,8)**	**(210,3)**

Abb. 3.3 Bestandteile der Nettoverschuldung

- Marktwert des nicht betriebsnotwendigen Vermögens, wenn kein Risiko hinsichtlich der Werthaltigkeit bzw. der kurzfristigen Veräußerbarkeit besteht.

Zudem sind grundsätzlich Ansprüche bei den finanzähnlichen Vermögenspositionen zu berücksichtigen, die zu einem zukünftigen Kapitalzufluss führen, und dabei nicht im Zusammenhang mit dem operativen Geschäftsbetrieb stehen oder außergewöhnlich hoch sind. Dabei sind die Wechselwirkungen mit den EBIT(DA)-Bereinigungen zu beachten, siehe zu den EBIT(DA)-Bereinigungen

die Erläuterungen in Kap. 2 sowie zu den Wechselwirkungen zwischen EBIT(DA)-Bereinigungen und finanzähnlichen Vermögenswerten Abschn. 3.5. und 3.8.

Die **schuldenähnlichen Positionen,** engl. **debt-like items,** umfassen u. a. folgende Positionen:

- Netto-Ertragsteuerverbindlichkeiten/-rückstellungen,
- Netto-Pensionsverpflichtungen,
- Ausstehende Dividenden,
- Finanzierungs-Leasing-Verbindlichkeiten,
- Factoring-Verbindlichkeiten,
- Überfällige Verbindlichkeiten,
- Restrukturierungsrückstellungen,
- Marktwert der Minderheitenanteile,
- Earn-Out-Verpflichtungen.

Zudem sind grundsätzlich folgende Verpflichtungen bei den schuldenähnlichen Positionen zu erfassen:

- Verpflichtungen, die zu einem zukünftigen Kapitalabfluss führen, und dabei nicht im Zusammenhang mit dem operativen Geschäftsbetrieb stehen oder außergewöhnlich hoch sind. Dabei sind auch die Wechselwirkungen mit den EBIT(DA)-Bereinigungen zu beachten, siehe zu den Wechselwirkungen zwischen EBIT(DA)-Bereinigungen und schuldenähnlichen Positionen die Erläuterungen in Abschn. 3.6 und 3.8.
- Verpflichtungen, die zu einem zukünftigen Kapitalabfluss führen, und dabei im Zusammenhang mit Investitionen und Akquisitionen stehen. Darunter fallen Verbindlichkeiten aus Investitionstätigkeiten oder aus Unternehmensakquisitionen, aber auch ein vorhandener Investitionsstau (Abb. 3.4).

Als Ausgangspunkt für die Identifikation von Nettoverschuldungspositionen werden die Bilanz- und die Anhangsinformationen der Jahres- oder Konzernabschlüsse herangezogen. Bei der Quantifizierung der Nettoverschuldungspositionen tritt allerdings die bilanzielle Darstellung in den Hintergrund, während die Auswirkungen auf den zukünftigen Cash flow in den Vordergrund rücken. Bei der Herleitung der Nettoverschuldung sind die Marktwerte anstelle der Buchwerte zu verwenden. Unterschiede zwischen Markt- und Buchwerten können insbesondere bei nicht betriebsnotwendigen Vermögenswerten oder nicht konsolidierten Beteiligungen auftreten. Darüber hinaus können verschiedene Sachverhalte vorliegen,

€ in Mio.	Dec-23 Ist	Jun-24 Ist
Liquide Mittel	82,0	91,0
betriebsnotwendige liquide Mittel	(8,0)	(8,5)
Angepasste liquide Mittel (Excess Cash)	**74,0**	**82,5**
Ausleihungen	5,2	5,7
ausgegebene Darlehen	4,3	4,7
Wertpapiere	2,3	2,4
Finanzvermögen	**11,8**	**12,8**
Verbindlichkeiten Kreditinstitute	(118,2)	(125,4)
Anleihen	(38,0)	(38,0)
Gesellschafterdarlehen	(9,8)	(10,5)
Finanzverbindlichkeiten	**(166,0)**	**(173,9)**
Nettofinanzverbindlichkeiten (net financial debt)	**(80,2)**	**(78,6)**
Forderungen Anlagen-/Unternehmensverkäufe	0,5	0,5
Forderungen Versicherungsentschädigungen	1,0	-
Ausstehende Investitionszulagen/ -zuschüsse	8,0	8,0
Marktwert Beteiligungen	11,5	11,5
nicht betriebsnotwendiges Vermögen	15,0	15,0
Finanzähnliche Vermögenspositionen (cash-like items)	**36,0**	**35,0**
Steuerrückstellungen	(27,0)	(29,5)
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(60,2)	(63,4)
Finanzierungs-Leasing-Verbindlichkeiten	(23,2)	(25,2)
Ausstehende Dividenden	(15,0)	(15,0)
Restrukturierungsrückstellung	(6,5)	(5,7)
Überfällige Verbindlichkeiten	(4,2)	(4,4)
Verbindlichkeiten aus Investitionen	(4,5)	(2,3)
Verbindlichkeiten aus Transaktionen/M&A	(4,0)	(3,2)
Investitionsstau	(1,0)	(1,0)
Earn-Out-Verpflichtungen	(5,0)	(5,0)
Marktwert Minderheitenanteile	(12,0)	(12,0)
Schuldenähnliche Positionen (debt-like items)	**(162,6)**	**(166,7)**
Nettoverschuldung	**(206,8)**	**(210,3)**

Abb. 3.4 Beispielhafte Positionen der Nettoverschuldung

die nicht bilanziell erfasst sind, aber bei der Berechnung der Nettoverschuldung zu berücksichtigen sind.

Die Beurteilung, ob bestimmte Positionen in die Berechnung der Nettoverschuldung einfließen oder stattdessen dem Working Capital zugeordnet werden, kann variieren und hängt von der Perspektive des Betrachters ab. Insbesondere

bei schulden- und finanzähnlichen Positionen können unterschiedliche Auffassungen zwischen Käufer und Verkäufer darüber bestehen, welche Positionen in die Nettoverschuldung einbezogen werden sollen.

Gewährt der Verkäufer dem Käufer im Kaufvertrag eine Freistellung für spezifische Sachverhalte, sind die korrespondierenden potenziellen negativen Cash-flow-Effekte nicht bei der Nettoverschuldung zu erfassen. Durch die Freistellung wird vertraglich vereinbart, dass die diesbezüglichen zukünftigen potenziellen negativen Cash-flow-Effekte durch den Verkäufer getragen werden. Eine Berücksichtigung in der Nettoverschuldung würde daher zu einem Doppelabzug führen.

Im Folgenden werden einzelne Positionen der Nettoverschuldung im Detail erläutert.

3.2 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel umfassen die Kasse, Bankguthaben und Schecks. Zudem beinhalten die liquiden Mittel auch Wertpapiere, die kurzfristig veräußerbar sind, wie Anleihen, Commercial Papers oder Anteile an Geldmarktfonds. Es werden gewöhnlich nur Wertpapiere als liquide Mittel klassifiziert, wenn deren Restlaufzeit geringer als 3 Monate ist, sodass keine Risiken hinsichtlich Wertänderungen, beispielsweise durch Zinsänderungen, zu erwarten sind (Coenenberg 2021, S. 299 f.). Bei den Wertpapieren sind die Marktwerte und nicht die bilanziellen Buchwerte anzusetzen.

Es werden ausschließlich die liquiden Mittel berücksichtigt, die nicht betriebsnotwendig sind, engl. excess cash. Die betriebsnotwendigen liquiden Mittel sind erforderlich, um die kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen aus der operativen Geschäftstätigkeit erfüllen zu können. Aus diesem Grund werden die betriebsnotwendigen liquiden Mittel als Working Capital klassifiziert, anstatt sie in die Berechnung der Nettoverschuldung einzubeziehen.

Die Höhe der betriebsnotwendigen liquiden Mittel ist je Unternehmen individuell unterschiedlich. Diese hängt u. a. vom Geschäftsmodell und auch von der jeweiligen Branche ab. Einflussfaktoren können beispielsweise die Zahlungsziele für Ausgangs- und Eingangsrechnungen im Verlauf eines Monats oder der Zeitpunkt der Lohn- und Gehaltszahlungen sein.

Zusätzlich zur betriebsnotwendigen Liquidität werden die liquiden Mittel um die gebundene Liquidität, engl. trapped cash, reduziert. Gebundene Liquidität bezieht sich auf liquide Mittel, die nicht frei übertragen oder ausgeschüttet

werden können bzw. deren Übertragung oder Ausschüttung erhebliche Steuerschulden auslösen würde.

3.3 Finanzvermögen

Zinstragende Vermögensgegenstände sind als Bestandteil des Finanzvermögens zu klassifizieren. Hierzu zählen ausgegebene Ausleihungen, Darlehen sowie Wertpapiere mit einer Restlaufzeit länger als 3 Monate. Dabei sind auch die aufgelaufenen Zinsen einzubeziehen. Als Finanzvermögen werden jedoch nur zinstragende Vermögensgegenstände und Wertpapiere berücksichtigt, die werthaltig sind und kurzfristig veräußert werden können.

3.4 Finanzverbindlichkeiten

Die Finanzverbindlichkeiten umfassen zinstragende Verbindlichkeiten. Darunter fallen Verbindlichkeiten gegenüber Banken, Anleihen und Gesellschafterdarlehen. Dabei sind auch die bis zum Stichtag aufgelaufenen Zinsen zu berücksichtigen. Werden bei dem Zielunternehmen derivative Instrumente zur Absicherung von Zins- und Fremdwährungsrisiken eingesetzt, sind gegebenenfalls Ansprüche/Verpflichtungen daraus bei der Quantifizierung der Nettoverschuldung zu erfassen. Im Rahmen der Financial Due Diligence sind die bestehenden Laufzeiten und die Auszahlungsprofile der Finanzverbindlichkeiten zu untersuchen.

Die Nettoverschuldung berücksichtigt den Marktwert der Finanzverbindlichkeiten. Teilweise werden mit Vollzug der Transaktion die bestehenden Finanzierungen abgelöst. Bei der Ablösung der Finanzierungen können Vorfälligkeitsentschädigungen anfallen. Die Höhe der Vorfälligkeitsentschädigungen ist abhängig von der Restlaufzeit der Bankdarlehen sowie dem Unterschied zwischen aktuellem Zins und vereinbarten Darlehenszinsen. Ist geplant die Finanzierung abzulösen, sind etwaige Vorfälligkeitsentschädigungen bei der Herleitung der Nettoverschuldung zu berücksichtigen.

3.5 Finanzähnliche Vermögenspositionen („cash-like items“)

Bei der Herleitung der finanzähnlichen Vermögenspositionen ist die Wechselwirkung zwischen EBIT(DA)-Bereinigungen und der Nettoverschuldung zu beachten. Sind Erträge im Rahmen der Quality-of-Earnings-Analyse bereinigt worden, ist der Wertbeitrag als finanzähnliche Vermögensposition in der Überleitung zwischen Unternehmens- und Eigenkapitalwert zu berücksichtigen, siehe dazu auch Abschn. 3.8. Zur Quality-of-Earnings-Analyse siehe die Erläuterungen in Kap. 2.

Sind jedoch Erträge im Rahmen der Quality-of-Earnings-Analyse nicht bereinigt worden und noch im EBIT(DA) enthalten, sind die korrespondierenden finanzähnlichen Vermögenspositionen nicht bei der Herleitung der Nettoverschuldung zu erfassen.

Finanzähnliche Vermögenspositionen, engl. cash-like items, weisen keinen eindeutigen finanziellen Charakter auf. Bei der Quantifizierung der finanzähnlichen Vermögenspositionen ist auf den Marktwert abzustellen. Zu finanzähnlichen Vermögenspositionen siehe auch Pomp (2020, S. 212 ff.).

Im Folgenden werden Sachverhalte aufgeführt, die in der M&A-Praxis gewöhnlich als finanzähnliche Vermögensposition klassifiziert werden:

Forderungen aus Anlagen-/Unternehmensverkäufen
Das EBIT(DA) wird um Gewinne oder Verluste aus Verkäufen von Anlagen oder von Unternehmensanteilen bereinigt, sofern diese nicht regelmäßig wiederkehren. Dadurch werden diese Gewinne oder Verluste bei der Herleitung des Unternehmenswerts nicht berücksichtigt. Falls der Kaufpreis aus dem Verkauf von Anlagevermögen oder von Unternehmensanteilen zum Stichtag noch nicht gezahlt wurde, werden die entsprechenden Forderungen als finanzähnliche Vermögensposition berücksichtigt.

Forderung durch ausstehende Versicherungsentschädigungen
Wenn Versicherungsentschädigungen außergewöhnlich hoch sind und somit nicht als regelmäßig wiederkehrend betrachtet werden, sind diese zu normalisieren. Das EBIT(DA) wird dabei nur um diejenigen Versicherungsentschädigungen bereinigt, die über die üblichen regelmäßigen Erträge hinausgehen und somit ungewöhnlich hoch sind. Etwaige ausstehende Zahlungen im Zusammenhang mit diesen ungewöhnlich hohen Versicherungsentschädigungen werden als finanzähnliche Vermögensposition berücksichtigt.

Ausstehende Investitionszulagen/-zuschüsse
Wenn das Zielunternehmen einmalige Investitionszulagen oder -zuschüsse erhält, die ergebniswirksam vereinnahmt werden, wird der EBIT(DA)-Ergebniseffekt bereinigt. Falls diese Investitionszulagen oder -zuschüsse zum Stichtag noch nicht gezahlt wurden, wird die entsprechende Forderung als finanzähnliche Vermögensposition berücksichtigt.

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen
Vermögenswerte, die nicht für den operativen Geschäftsbetrieb notwendig sind, werden als finanzähnliche Vermögensposition berücksichtigt. Beispielsweise kann ein vermietetes Gebäude ein nicht betriebsnotwendiger Vermögensgegenstand sein, wenn der Geschäftszweck des Zielunternehmens nicht die Vermietung von Gebäuden ist.

Entsprechend ist das EBIT(DA) um die mit den nicht betriebsnotwendigen Vermögenswerten verbundenen Erträge und gegebenenfalls Aufwendungen zu normalisieren. Beispielsweise wäre das EBIT(DA) um die Mieterträge zu bereinigen, die aus der Vermietung eines nicht betriebsnotwendigen Gebäudes resultieren. Das nachhaltige EBIT(DA) klammert somit die Erträge und Aufwendungen aus, die mit den nicht betriebsnotwendigen Vermögensgegenständen in Verbindung stehen. Folglich wird auch im Unternehmenswert der Wertbeitrag der nicht betriebsnotwendigen Vermögensgegenstände ausgeklammert.

Um die nicht betriebsnotwendigen Vermögensgegenstände in die Bewertung des Zielunternehmens einzubeziehen, wird ihr Marktwert als finanzähnliche Vermögensposition in der Überleitung zwischen dem Unternehmens- und dem Eigenkapitalwert berücksichtigt. Dabei erfolgt eine separate Bewertung des Marktwerts der nicht betriebsnotwendigen Vermögensgegenstände, unabhängig vom operativen Geschäftsbetrieb. Diese getrennte Betrachtung ist notwendig, da der operative Geschäftsbetrieb und die nicht betriebsnotwendigen Vermögensgegenstände in der Regel unterschiedlichen Bewertungskriterien unterliegen. Zur Berücksichtigung der nicht betriebsnotwendigen Vermögenswerte als finanzähnliche Position siehe auch das Beispiel in Abschn. 3.8.

Beteiligungen
In einem Konzern erfolgt keine Vollkonsolidierung von Beteiligungen, bei denen kein beherrschender Einfluss besteht. Gemäß § 290 HGB liegt ein beherrschender Einfluss des Mutterunternehmens vor, wenn diesem bei einem anderen Unternehmen die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zusteht. Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss werden nicht vollkonsolidiert, sondern stattdessen in der Konzernbilanz unter den Finanzanlagen ausgewiesen.

Das konsolidierte EBIT(DA) des Konzerns beinhaltet somit nicht das EBIT(DA) der nicht vollkonsolidierten Beteiligungen. In der Konzern-GuV werden lediglich Beteiligungserträge der nicht vollkonsolidierten Beteiligungen ausgewiesen. Diese Erträge spiegeln jedoch nicht die eigentliche Ertragskraft wider, die als Grundlage für die Unternehmensbewertung dienen könnte. Daher sollten die Beteiligungserträge nicht im EBIT(DA) berücksichtigt werden. Infolgedessen schließt der Unternehmenswert den Wertbeitrag der nicht vollkonsolidierten Beteiligungen aus. Um dennoch die nicht vollkonsolidierten Beteiligungen bei der Bewertung des Zielunternehmens angemessen zu berücksichtigen, wird ihr Marktwert als finanzähnliche Vermögensposition in der Überleitung zwischen Unternehmens- und Eigenkapitalwert berücksichtigt. Dabei erfolgt eine separate Bewertung des Marktwerts der nicht vollkonsolidierten Beteiligungen.

3.6 Schuldenähnliche Positionen („debt-like items“)

Obwohl die schuldenähnlichen Positionen keinen eindeutigen finanziellen Charakter haben, sind sie Bestandteil der Nettoverschuldung. Es werden insbesondere Sachverhalte, die nicht im Zusammenhang mit dem gewöhnlichen operativen Geschäftsbetrieb stehen oder deren negativer Cash-flow-Effekt außergewöhnlich hoch ist, als schuldenähnliche Position klassifiziert. Der Abbau der schuldenähnlichen Positionen führt zu zukünftigen negativen Cash-flow-Effekten, die bei der Bewertung des Zielunternehmens zu erfassen sind. Zu schuldenähnlichen Positionen siehe auch Pomp (2020, S. 216 ff.).

Analog zu den finanzähnlichen Vermögenspositionen ist die Wechselwirkung zwischen EBIT(DA)-Bereinigungen und der Nettoverschuldung zu beachten. Sind Aufwendungen im Rahmen der Quality-of-Earnings-Analyse bereinigt worden, ist die korrespondierende ausstehende Zahlungsverpflichtung als schuldenähnliche Position in der Überleitung zwischen Unternehmens- und Eigenkapitalwert zu berücksichtigen, siehe dazu auch Abschn. 3.8. Zur Quality-of-Earnings-Analyse siehe die Erläuterungen in Kap. 2.

Sind jedoch Aufwendungen im Rahmen der Quality-of-Earnings-Analyse nicht bereinigt worden und noch im EBIT(DA) enthalten, sind die korrespondierenden ausstehenden Zahlungsverpflichtungen nicht als schuldenähnliche Positionen bei der Herleitung der Nettoverschuldung zu erfassen.

Im Folgenden werden Sachverhalte aufgeführt, die in der M&A-Praxis gewöhnlich als schuldenähnliche Position klassifiziert werden:

Ertragsteuern (Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer)
Ertragsteuerverbindlichkeiten und -rückstellungen werden als schuldenähnliche Position eingestuft, da sie mit den historischen Jahresüberschüssen in Verbindung stehen, die dem Verkäufer zugeschrieben werden. Die Ertragsteuerverbindlichkeiten und -rückstellungen werden um eventuelle Ertragsteuer-Forderungen reduziert, sofern diese als werthaltig erachtet werden. Im Gegensatz dazu werden Umsatzsteuerverbindlichkeiten und -forderungen als Bestandteile des Working Capital betrachtet und fließen nicht in die Nettoverschuldung ein.

Pensionsrückstellungen
Bei den Pensionszusagen wird zwischen beitragsorientierten, engl. defined contribution plan, und leistungsorientierten Pensionszusagen, engl. defined benefit plan, unterschieden. Im Falle beitragsorientierter Pensionszusagen leistet das Unternehmen feste Beiträge an externe Versorgungsträger. Abgesehen von den regelmäßigen Beitragszahlungen geht das Unternehmen keine weiteren Verpflichtungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen ein. Bei leistungsorientierten Pensionszusagen übernimmt das Unternehmen hingegen eine künftige Leistungsverpflichtung gegenüber den betroffenen Arbeitnehmern (Pellens et al. 2021, S. 510). Die in der Bilanz ausgewiesenen Pensionsrückstellungen beziehen sich auf die leistungsorientieren Pensionszusagen.

Als schuldenähnliche Position werden die Nettoverpflichtungen aus leistungsorientierten Pensionszusagen berücksichtigt. Gemäß § 246 Abs. 2 HGB werden Pensionsverpflichtungen mit Vermögensgegenständen wie Rückdeckungsversicherungsansprüchen saldiert, die „der Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbaren langfristig fälligen Verpflichtungen dienen“. Nach IAS19 sind Planvermögen und der Barwert der Pensionsverpflichtungen ebenfalls zu saldieren (Pellens et al. 2021, S. 524).

Die Financial Due Diligence untersucht, auf welchen Grundannahmen die bilanziell ausgewiesenen Nettopensionsverpflichtungen basieren. Hierbei erfolgt insbesondere eine Analyse des angewendeten Diskontierungszinssatzes sowie der getroffenen Annahmen bezüglich Gehalts- und Rentensteigerungen, Sterblichkeitsraten und Mitarbeiterfluktuation. Auf Basis dieser Analyse sind gegebenenfalls in der Höhe angepasste Pensionsverpflichtungen als schuldenähnliche Position zu berücksichtigen, beispielsweise falls der angewendete Diskontierungszinssatz und der Marktzins wesentlich differieren, siehe dazu auch Rauner und Fischer (2020, S. 271).

Altersteilzeitverpflichtungen

Altersteilzeitverpflichtungen gelten als pensionsähnliche Verpflichtungen und werden daher als schuldenähnliche Position berücksichtigt

Jubiläumsrückstellung
Jubiläumsrückstellungen werden aufgrund ihrer Langfristigkeit und ihres zinstragenden Charakters als schuldenähnliche Position eingestuft. Die Verpflichtung zur Gewährung von Prämien resultiert in zukünftigen negativen Cash-flow-Effekten.

Finanzierungs-Leasing
Beim Finanzierungs-Leasing werden die geleasten Vermögensgegenstände als Anlagevermögen auf der Aktivseite und die Leasingverpflichtungen auf der Passivseite als Leasing-Verbindlichkeiten bilanziell erfasst. Finanzierungs-Leasing-Verbindlichkeiten werden als schuldenähnliche Position eingestuft.

Wenn das Zielunternehmen nach IFRS bilanziert, kann die Anwendung des IFRS 16 erhebliche Auswirkungen auf die Nettoverschuldung haben. IFRS 16 regelt Leasingverhältnisse und muss erstmals für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnen, verbindlich angewendet werden.

Im Gegensatz zum Operating-Leasing belasten beim Finanzierungs-Leasing die Leasing- bzw. Mietaufwendungen nicht das EBIT(DA) und sind somit nicht im Unternehmenswert berücksichtigt. Die zukünftigen negativen Cash-flow-Effekte werden daher als schuldenähnliche Position vom Unternehmenswert abgezogen.

Beim Operating-Leasing hingegen belasten die Leasing- bzw. Mietaufwendungen bereits das EBIT(DA) und sind bei der Herleitung des Unternehmenswertes berücksichtigt. Folglich werden Operating-Leasing-Verpflichtungen nicht als schuldenähnliche Position berücksichtigt.

Für eine detaillierte Unterscheidung zwischen Operating-Leasing und Finanzierungs-Leasing gemäß HGB, IFRS und US-GAAP siehe Coenenberg (2021, S. 203 ff.).

Ausstehende Ausschüttungen
Sind zum Stichtag noch Ausschüttungen ausstehend, sind diese als schuldenähnliche Position zu erfassen. Damit wird der negative Cash-flow-Effekt berücksichtigt, der aus der Ausschüttung nach dem Stichtag resultiert.

Restrukturierungsrückstellungen
In der Regel werden Aufwendungen für Restrukturierungsmaßnahmen als einmalige, nicht wiederkehrende Aufwendungen betrachtet. Wird das EBIT(DA) um Restrukturierungsaufwendungen bereinigt, führt dies zu einem höheren EBIT(DA)

und somit auch zu einem entsprechend höheren Unternehmenswert. Der zukünftige Cash-flow-Effekt der jeweiligen Restrukturierungsmaßnahmen ist jedoch bei der Bewertung des Zielunternehmens zu berücksichtigten. Daher wird die Restrukturierungsrückstellung und somit die zukünftigen negativen Cash-flow-Effekte aus der Restrukturierung in die Nettoverschuldung einbezogen. Somit sind dementsprechend die negativen Cash-flow-Effekte im Eigenkapitalwert reflektiert.

Würde das EBIT(DA) nicht um die Restrukturierungsaufwendungen bereinigt, da diese nachhaltig und wiederkehrend sind, dürfte die Restrukturierungsrückstellung und somit der negative Cash-flow-Effekt aus der Restrukturierung nicht in die Nettoverschuldung einbezogen werden. Andernfalls würde ein Doppelabzug erfolgen. Somit sind bei der Herleitung der Nettoverschuldung die Wechselwirkungen mit den EBIT(DA)-Bereinigungen zu beachten, siehe dazu auch das Beispiel in Abschn. 3.8.

Drohverlustrückstellung

Gemäß § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB/IAS 37.66 ff. ist ein Unternehmen verpflichtet, Drohverlustrückstellungen „für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften“ zu bilden (Coenenberg 2021, S. 474 f., S. 494 f.). Dies gilt beispielsweise für Projekte, bei denen erwartet wird, dass Verluste entstehen. Die Drohverlustrückstellung wird als eine schuldenähnliche Position eingestuft, wenn das EBIT(DA) um die Aufwendungen bereinigt wird, die im Zusammenhang mit der Bildung der Drohverlustrückstellung stehen.

Wenn jedoch die Bildung von Drohverlustrückstellungen als wiederkehrend angesehen wird und entsprechend keine Bereinigung des EBIT(DA) erfolgt, sind die Drohverlustrückstellungen nicht als schuldenähnliche Position zu berücksichtigen.

Ausstehende Tantiemezahlungen

Wenn erhebliche Tantiemezahlungen an das Management ausstehen, können diese als schuldenähnliche Position klassifiziert werden. Argumente für die Einordnung der ausstehenden Tantiemezahlungen als schuldenähnliche Position können sein: a) Historische Gewinne: Die Tantiemezahlungen stehen im Zusammenhang mit historischen Gewinnen, die dem Verkäufer zuzuordnen sind. b) Verspätete Zahlungen: Die Tantiemezahlungen hätten bereits erfolgen sollen und dementsprechend bereits die liquiden Mittel reduziert. c) Außergewöhnliche Höhe: Die Tantiemezahlungen sind außergewöhnlich hoch. Das Hauptargument für die Einordnung der ausstehenden Tantiemezahlungen als Working Capital ist, dass a) die Tantiemezahlungen ein normaler, wiederkehrender Vorgang sind und b) die Höhe und der Zeitpunkt der Zahlungen sich nicht wesentlich von den Vorjahren unterscheidet.

Rückstellungen (Umweltrisiken, Prozessrisiken, Rückbauverpflichtungen, überhöhte Urlaubsrückstellungen, drohende Vertragsstrafen, ungewöhnlich hohe sonstige Rückstellungen)
Bei der Unterscheidung zwischen Working Capital und schuldenähnlichen Positionen erfolgt eine Analyse, ob Verbindlichkeiten oder Rückstellungen mit dem operativen Geschäftsbetrieb in Verbindung stehen oder ob sie ungewöhnlich hoch sind. Verbindlichkeiten oder Rückstellungen, die keinen Bezug zum gewöhnlichen operativen Geschäftsbetrieb haben oder außergewöhnlich hoch sind, werden als schuldenähnliche Position in der Nettoverschuldung berücksichtigt. Hierzu zählen beispielsweise bedeutende Umweltrisiken, außergewöhnliche Prozesskosten und -risiken oder außergewöhnlich hohe Garantie-, Gewährleistungs- und Urlaubsrückstellungen.

Erhaltene Anzahlungen
In der Regel werden erhaltene Anzahlungen als Bestandteil des Working Capital klassifiziert. Wenn jedoch die erhaltenen Anzahlungen außergewöhnlich hoch sind oder das Anzahlungsprofil außergewöhnlich ist, werden sie als schuldenähnliche Position eingestuft.

Überfällige Verbindlichkeiten
Sind Verbindlichkeiten überfällig, kann dies als eine Form der Unternehmensfinanzierung angesehen werden. Durch die verspätete Zahlung der Verbindlichkeiten weist das Unternehmen höhere liquide Mittel bzw. niedrigere Bankverbindlichkeiten aus. Dies führt wiederum zu einer Steigerung des Eigenkapitalwerts bzw. des Kaufpreises, da höhere liquide Mittel bzw. niedrigere Bankverbindlichkeiten sich positiv auf den Eigenkapitalwert auswirken. Die überfälligen Verbindlichkeiten werden daher als schuldenähnliche Position berücksichtigt, um diesen für den Käufer nachteiligen Effekt auszugleichen.

Verbindlichkeiten, die im Zusammenhang mit Investitionen stehen
In ähnlicher Weise wie bei den überfälligen Verbindlichkeiten ist es für den Verkäufer vorteilhaft, wenn bedeutende Investitionen zum Zeitpunkt des wirtschaftlichen Übergangs vom Verkäufer auf den Käufer noch nicht bezahlt wurden. Wären die Investitionen bereits gezahlt worden, hätte dies die liquiden Mittel reduziert bzw. die Bankverbindlichkeiten erhöht. Dies wiederum vermindert den Eigenkapitalwert bzw. den Kaufpreis.

Daher ist es für den Käufer nachteilig, wenn zum Stichtag Zahlungen für Investitionen noch ausstehen. Um diesen Nachteil auszugleichen, werden die ausstehenden Zahlungen für Investitionen als schuldenähnliche Position berücksichtigt.

Ausstehende Kaufpreiszahlungen
Hat das Zielunternehmen selbst Unternehmensakquisitionen durchgeführt und sind diesbezügliche Kaufpreiszahlungen noch ausstehend, werden die ausstehenden Kaufpreiszahlungen als schuldenähnliche Position berücksichtigt.

Verbindlichkeiten für außerordentliche Reparaturen
Reparaturaufwendungen werden normalisiert, wenn diese als ungewöhnlich hoch eingestuft werden und ihre Höhe als nicht wiederkehrend erachtet wird. Dies bedeutet, dass das EBIT(DA) nur um diejenigen Reparaturaufwendungen bereinigt wird, die über den üblichen, wiederkehrenden Aufwand hinausgehen. Als schuldenähnliche Position sind die ausstehenden Zahlungsverpflichtungen zu berücksichtigen, die im Zusammenhang mit den ungewöhnlich hohen Reparaturaufwendungen stehen. Hier ist auch die Wechselwirkung zwischen EBIT(DA)-Bereinigungen und Nettoverschuldung zu beachten. Werden Reparaturaufwendungen nicht normalisiert, da diese als wiederkehrend eingestuft werden, sind dementsprechend die ausstehenden Zahlungen, die im Zusammenhang mit den Reparaturen stehen, nicht bei der Nettoverschuldung zu erfassen.

Verbindlichkeiten für erhaltene transaktionsrelevante Leistungen
Kosten, die im Zusammenhang mit einem M&A-Verkaufsprozess stehen, und solche, die aus anderen M&A-Prozessen resultieren, stehen nicht im Zusammenhang mit dem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb und werden normalisiert. Korrespondierend sind die ausstehenden Zahlungen für transaktionsrelevante Leistungen als schuldenähnliche Position zu berücksichtigen.

Minderheitenanteile
Wenn das Zielunternehmen ein Konzern ist, werden Beteiligungen vollkonsolidiert, sobald ein beherrschender Einfluss seitens des Mutterunternehmens besteht. Gemäß § 290 HGB besteht stets ein beherrschender Einfluss, wenn die Mehrheit an einem Unternehmen gehalten wird. Jedoch werden nicht bei allen vollkonsolidierten Beteiligungen 100 % der Anteile direkt oder indirekt von dem Mutterunternehmen gehalten. In solchen Fällen sind in der Konzernbilanz Minderheitenanteile auszuweisen. Gemäß § 307 HGB ist es erforderlich, einen Ausgleichsposten für die Anteile der anderen Gesellschafter in Höhe ihres Anteils am Eigenkapital unter dem Posten „nicht beherrschende Anteile“ gesondert innerhalb des Eigenkapitals auszuweisen.

Das aus der Konzern-GuV abgeleitete EBIT(DA) berücksichtigt 100 % der Anteile der vollkonsolidierten Unternehmen, einschließlich der Minderheitenanteile, die nicht im Besitz des Konzerns sind, sondern von Dritten gehalten

werden. Ebenso umfasst die aus der Konzernbilanz hergeleitete Nettoverschuldung 100 % der Anteile der vollkonsolidierten Unternehmen, einschließlich der Minderheitenanteile.

Bei der Bewertung des Konzerns ist der Wert der Minderheitenanteile auszuklammern. Diese werden nicht vom Konzern gehalten und daher wird der Marktwert der Minderheitenanteile als schuldenähnliche Position in der Nettoverschuldung berücksichtigt. Es ist zu beachten, dass der Marktwert der Minderheitenanteile nicht dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert der Minderheitenanteile entspricht. Vielmehr ist eine separate Bewertung der Minderheitenanteile erforderlich.

3.7 Nicht bilanzierte schuldenähnliche Positionen

In die Nettoverschuldung sind auch teilweise Verpflichtungen einzubeziehen, die entweder nicht oder nur teilweise in der Bilanz erfasst sind, aber zukünftig zu negativen Cash-flow-Effekten führen. Zur nicht bilanzierten Nettoverschuldung siehe auch Pomp (2020, S. 225 ff.).

Bei der Herleitung der nicht bilanzierten Nettoverschuldung sind u. a. folgende Sachverhalte zu berücksichtigen:

Rückzahlung von Investitionszulagen/-zuschüssen
Müssen Investitionszulagen oder -zuschüsse nach Vollzug der Transaktion zurückgezahlt werden, sind diese als schuldenähnliche Position zu erfassen. Gewährt der Verkäufer allerdings eine diesbezügliche Freistellung, z. B. weil vom Verkäufer das Risiko der Rückzahlung als gering eingeschätzt wird, ist der potenzielle Rückzahlungsbetrag nicht als schuldenähnliche Position zu erfassen.

Change of Control
Die rechtliche Due Diligence untersucht, ob Verträge, die das Zielunternehmen mit Geschäftspartnern abgeschlossen hat, „Change of Control"-Klauseln enthalten. Sollten solche Klauseln greifen, besteht das Risiko, dass der jeweilige Vertragspartner des Zielunternehmens nach Vollzug der M&A-Transaktion die entsprechenden Verträge kündigt. Bei Unternehmenstransaktionen kann beispielsweise die Übertragbarkeit von IT-Lizenzen besonders eingeschränkt sein, siehe dazu auch Picot (2013, S. 1186 ff.). Des Weiteren können Mietverträge „Change of Control"-Klauseln enthalten und nach Abschluss der Transaktion gekündigt werden. Dies könnte dazu führen, dass neue Mietverträge zu ungünstigeren Bedingungen neu abgeschlossen werden müssen. In einigen Fällen wird versucht, die Verträge, die von

„Change of Control"-Klauseln betroffen sind, vor Abschluss der Transaktion neu zu verhandeln oder die Übertragbarkeit wesentlicher Verträge als Vollzugsbedingung in den Kaufvertrag aufzunehmen.

Ist jedoch davon auszugehen, dass Vertragspartner aufgrund vertraglich vereinbarter „Change of Control"-Klauseln Verträge kündigen, sind die zu erwarteten Mehrkosten als schuldenähnliche Position zu berücksichtigen, sofern diese nicht in der Plan-GuV berücksichtigt werden.

Investitionsstau (engl. capex backlog)
Sind notwendige Investitionen nicht getätigt worden, muss das Zielunternehmen nach Vollzug der Transaktion die notwendigen Investitionen nachholen. Dies umfasst sowohl die erforderlichen Erhaltungs- als auch Erweiterungsinvestitionen, die notwendig sind, um die im Business Plan geplante EBIT(DA)-Entwicklung zu realisieren. Um diesen Nachteil für den Käufer auszugleichen, werden die unterlassenen notwendigen Investitionen quantifiziert und als schuldenähnliche Position berücksichtigt.

Sonderzahlungen an das Management
Wenn das Management im Zusammenhang mit der Transaktion eine erfolgsabhängige Bonuszahlung erhält, ist diese als schuldenähnliche Position zu erfassen, soweit die Zahlung durch das Zielunternehmen getragen wird.

Factoring
Im Rahmen des Forderungsverkaufs, dem Factoring, überträgt das Unternehmen als Factoringnehmer einen Teil seiner Forderungen an einen Factoringgeber, der auch als Factor bezeichnet wird. Dabei wird zwischen echtem und unechtem Factoring unterschieden. Beim echten Factoring geht das Risiko eines Forderungsausfalls, das als Delkredererisiko bezeichnet wird, auf den Factor über. Beim unechten Factoring bleibt das Delkredererisiko hingegen beim Factoringnehmer.

Das echte und unechte Factoring sind eine Form der Unternehmensfinanzierung und daher bei der Herleitung der Nettoverschuldung zu berücksichtigen. Beim unechten Factoring werden in der Bilanz die Factoring-Verbindlichkeiten ausgewiesen, die als schuldenähnliche Position zu erfassen sind. Im Gegensatz dazu werden beim echten Factoring die an den Factor verkauften Forderungen ausgebucht und es werden keine Factoring-Verbindlichkeiten bilanziell ausgewiesen. Daher sind beim echten Factoring zusätzliche Analysen erforderlich, um zu quantifizieren, in welcher Höhe diese Form der Finanzierung genutzt wird und entsprechend als schuldenähnliche Position zu erfassen ist.

Earn-Out-Verpflichtungen
Bei M&A-Transaktionen werden teilweise nachgelagerte Kaufpreiszahlungen vereinbart, die von der Erfüllung bestimmter Kriterien abhängig sind. Diese variable Komponente des Kaufpreises wird als Earn-Out bezeichnet.

Wenn das Zielunternehmen selbst Unternehmensakquisitionen durchgeführt hat und die diesbezüglich vereinbarten Earn-Outs noch ausstehend sind, dann sind diese als schuldenähnliche Position zu erfassen. Dabei ist zu beachten, dass die nachgelagerten Kaufpreiszahlungen teilweise nicht beim Zielunternehmen bilanziell erfasst sind. Werden Earn-Out-Verpflichtungen in der Bilanz des Zielunternehmens ausgewiesen, ist zu analysieren, ob die Höhe der bilanziell ausgewiesenen Earn-Out-Verpflichtungen plausibel ist.

Carve-Out-Effekte
Als Carve-Out wird der Prozess bezeichnet, bei dem Teilbereiche aus einem Unternehmen oder einem bestehenden Konzernverbund herausgelöst werden. Dies kann erhebliche Einmalkosten für den Käufer mit sich bringen, wie beispielsweise Kosten für den Aufbau einer eigenständigen IT-Infrastruktur. Falls diese Einmalkosten nicht in der Plan-GuV sowie in den geplanten Investitionen berücksichtigt werden, sollten sie als schuldenähnliche Position erfasst werden, siehe dazu auch Pomp (2020, S. 267 ff.).

3.8 Wechselwirkung zwischen EBIT(DA)-Bereinigungen und Nettoverschuldung anhand von Praxisbeispielen

Bei der Herleitung der Nettoverschuldung ist die Wechselwirkung mit den EBIT(DA)-Bereinigungen zu beachten. Werden Erträge im Rahmen der Quality-of-Earnings-Analyse bereinigt, sind sie nicht im EBIT(DA) und folglich dessen positiver Wertbeitrag nicht im Unternehmenswert enthalten. Daher ist der Marktwert der Vermögenspositionen, die im Zusammenhang mit den bereinigten Erträgen stehen, als finanzähnliche Vermögensposition in der Überleitung zwischen Unternehmens- und Eigenkapitalwert zu berücksichtigen.

Werden Aufwendungen im Rahmen der Quality-of-Earnings-Analyse bereinigt, sind sie nicht im EBIT(DA) und folglich dessen negativer Wertbeitrag nicht im Unternehmenswert enthalten. Daher sind die ausstehenden Zahlungsverpflichtungen, die im Zusammenhang mit den bereinigten Aufwendungen stehen,

als schuldenähnliche Position in der Überleitung zwischen Unternehmens- und Eigenkapitalwert zu erfassen.

Beispiel

Ein Produktionsunternehmen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ein berichtetes bzw. reported EBITDA laut Jahresabschluss in Höhe von EUR 5 Mio. erzielt. Zum wirtschaftlichen Stichtag beträgt das Bankguthaben EUR 3 Mio., die Bankverbindlichkeiten EUR 15 Mio. und somit die Nettoverschuldung EUR 12 Mio. Das Unternehmen wird mit einem EBITDA-Multiple von 7 x bewertet.

Das Produktionsunternehmen erzielt mit nicht betriebsnotwendigen Mehrfamilienhäusern einen Mieterlös von TEUR 400 p.a. Der Marktwert der Mehrfamilienhäuser beträgt EUR 8 Mio.

Im Rahmen der Quality-of-Earnings-Analyse wird das EBITDA um die Mieterträge in Höhe von TEUR 400 bereinigt, da diese nicht im Zusammenhang mit der operativen Geschäftstätigkeit stehen. Das normalisierte EBITDA beträgt somit EUR 4,6 Mio. Bei einem EBITDA-Multiple von 7 x ergibt sich auf Basis des bereinigten EBITDA ein Unternehmenswert von EUR 32,2 Mio. Da das EBITDA um die Mieterträge bereinigt wird, ist der Marktwert der Mehrfamilienhäuser in Höhe von EUR 8 Mio. als finanzähnliche Vermögensposition zu berücksichtigen. Dadurch reduziert sich die Nettoverschuldung von EUR 12 Mio. auf EUR 4 Mio. Folglich ergibt sich ein Eigenkapitalwert von EUR 28,2 Mio.

Wäre das EBITDA nicht um die Mieterträge bereinigt worden, würde der Unternehmenswert EUR 35 Mio. betragen (EBITDA EUR 5 Mio. x Multiple von 7x). Jedoch wäre dann der Marktwert der Mehrfamilienhäuser nicht als finanzähnliche Vermögensposition zu erfassen. Folglich würde die Nettoverschuldung EUR 12 Mio. betragen und der Eigenkapitalwert EUR 23 Mio.◀

Das Beispiel illustriert, wie sich die separate Berücksichtigung von nicht betriebsnotwendigen Vermögensgegenständen auf den Eigenkapitalwert auswirkt. Nicht betriebsnotwendige Vermögensgegenstände unterliegen oft anderen Bewertungskriterien als die operative Geschäftstätigkeit des Zielunternehmens. In diesem Beispiel werden die Mehrfamilienhäuser mit einem höheren Multiple bewertet als das Produktionsunternehmen. Die separate Berücksichtigung des Marktwerts der

Mehrfamilienhäuser als finanzähnliche Position erhöht somit den Eigenkapitalwert.

Beispiel

Ein Unternehmen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ein reported EBITDA laut Jahresabschluss in Höhe von EUR 10 Mio. erzielt. Zum wirtschaftlichen Stichtag beträgt das Bankguthaben EUR 5 Mio., die Bankverbindlichkeiten EUR 15 Mio. und somit die Nettoverschuldung EUR 10 Mio. Das Unternehmen wird mit einem EBITDA-Multiple von 6 × bewertet.

Im letzten Geschäftsjahr wurde eine Restrukturierungsrückstellung in Höhe von EUR 2 Mio. zum Geschäftsjahresende gebildet. Dementsprechend wurde das EBITDA im abgelaufenen Geschäftsjahr mit Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von EUR 2 Mio. belastet.

Szenario A: Im Rahmen der Quality-of-Earnings-Analyse wird festgestellt, dass es sich bei den Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von EUR 2 Mio. um einmalige Aufwendungen handelt, die nicht nachhaltig sind. Dementsprechend werden die Restrukturierungsaufwendungen bereinigt und das normalisierte EBITDA beträgt EUR 12 Mio. Bei einem EBITDA-Multiple von 6 × ergibt sich auf Basis des bereinigten EBITDA ein Unternehmenswert von EUR 72 Mio. Da das EBITDA um die Restrukturierungsaufwendungen bereinigt wird, ist der noch ausstehende Cash-flow-Effekt aus Restrukturierungsmaßnahmen bei der Nettoverschuldung zu berücksichtigen. Zum wirtschaftlichen Stichtag ist die Restrukturierungsrückstellung noch nicht verbraucht und somit in voller Höhe als schuldenähnliche Position zu erfassen. Dadurch erhöht sich die Nettoverschuldung von EUR 10 Mio. um die Restrukturierungsrückstellung von EUR 2 Mio. auf EUR 12 Mio. Folglich ergibt sich ein Eigenkapitalwert von EUR 60 Mio.

Szenario B: Im Rahmen der Quality-of-Earnings-Analyse wird festgestellt, dass wiederkehrend jährlich Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von ca. EUR 2 Mio. anfallen. Daher werden die Restrukturierungsaufwendungen im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht bereinigt. Korrespondierend werden die Restrukturierungsrückstellungen nicht als Nettoverschuldungsposition berücksichtigt. Auf Basis eines EBITDA von EUR 10 Mio. beträgt der Unternehmenswert EUR 60 Mio. Bei einer Nettoverschuldung von EUR 10 Mio. ergibt sich ein Eigenkapitalwert von EUR 50 Mio.◀

Das Beispiel verdeutlicht einerseits, dass die Restrukturierungsrückstellung nur als schuldenähnliche Position zu erfassen ist, soweit die korrespondierenden

Restrukturierungsaufwendungen als Normalisierungssachverhalt eingestuft werden. Andererseits verdeutlicht das Beispiel auch, dass die Einstufung der Restrukturierungsaufwendungen als Normalisierungssachverhalt positive Auswirkungen auf den Eigenkapitalwert hat. Die Restrukturierungsaufwendungen werden in diesem Fall bei der Herleitung des Unternehmenswertes mittels der Multiplikation des EBITDA mit einem Multiple nicht mehrfach negativ berücksichtigt, sondern nur einmalig als schuldenähnliche Position in der Überleitung zwischen Unternehmens- und Eigenkapitalwert.

Check for updates

Analyse des Working Capital

4

4.1 Überblick

Beim Working Capital wird zwischen dem Working Capital im engeren Sinne, engl. Trade Working Capital, und dem Working Capital im weiteren Sinne, engl. Other Working Capital, unterschieden. Das Trade Working Capital umfasst Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (LuL), Vorräte und Verbindlichkeiten aus LuL. Das Other Working Capital umfasst Bestandteile der Bilanzpositionen sonstige Vermögensgegenstände, sonstige Rückstellungen, sonstige Verbindlichkeiten sowie der Rechnungsabgrenzungsposten.

Im Rahmen der Financial Due Diligence wird das Working Capital um schulden- oder finanzähnliche Positionen bereinigt. Sachverhalte, die nicht im Zusammenhang mit dem operativen Geschäftsbetrieb stehen oder die ungewöhnlich hoch sind, werden als schulden- oder finanzähnliche Position klassifiziert und daher nicht im Working Capital berücksichtigt.

Neben der Bereinigung des Working Capital um schulden- und finanzähnliche Positionen ist das Working Capital auch um Einmaleffekte zu normalisieren und um Strukturbrüche pro-forma zu bereinigen, die die nachhaltige historische Entwicklung des Working Capital verzerren.

Beispiel

Ein Unternehmen hat im Laufe des vorangegangenen Geschäftsjahres einen wesentlichen Geschäftsbereich verkauft. Die historische Entwicklung des Working Capital ist pro-forma um das Working Capital des verkauften Geschäftsbereiches zu bereinigen.◄

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2024

T. Pomp, *Kernanalysen der Financial Due Diligence*, essentials,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-45188-2_4

Eine Kernanalyse der Financial Due Diligence ist die Quantifizierung des durchschnittlichen bereinigten Working-Capital-Bestandes. Dieser wird auch als normaler Working-Capital-Bestand oder Referenz-Working-Capital bezeichnet und ist der Referenzwert für den Working-Capital-Anpassungsmechanismus in Unternehmenskaufverträgen.

Zur Analyse des Working Capital siehe auch Pomp (2020, S. 238 ff.).

4.2 Bereinigung des Trade Working Capital

Im Rahmen der Financial Due Diligence wird untersucht, ob das Trade Working Capital schulden- oder finanzähnliche Positionen enthält. Daher werden die Forderungen aus LuL und Verbindlichkeiten aus LuL nach Debitoren bzw. Kreditoren ausgewertet. Teilweise werden Forderungen aus Verkäufen von Vermögensgegenständen als Forderungen aus LuL klassifiziert. Auch werden Verbindlichkeiten aus Investitionstätigkeiten teilweise als Verbindlichkeiten aus LuL ausgewiesen. Forderungen aus Verkäufen von Vermögensgegenständen sind in der Regel als finanzähnliche Vermögensposition einzuordnen. Verbindlichkeiten aus Investitionstätigkeiten sind als schuldenähnliche Position zu erfassen.

Beispiel

Ein Produktionsunternehmen hat eine Produktionsmaschine für EUR 10 Mio. im letzten Geschäftsjahr verkauft. Die Forderung in Höhe von EUR 10 Mio. ist noch ausstehend und wird als Forderung aus LuL bilanziert. Im Rahmen der Quality-of-Earnings-Analyse wird der Gewinn aus dem Verkauf der Produktionsmaschine bereinigt. Korrespondierend sind die Forderungen aus LuL in Höhe von EUR 10 Mio. als eine finanzähnliche Vermögensposition einzuordnen und das Working Capital ist dementsprechend um diese Position zu bereinigen.◀

Beispiel

Ein Produktionsunternehmen hat eine neue Produktionsmaschine für einen Kaufpreis von EUR 15 Mio. erworben. Der Kaufpreis ist noch ausstehend und wird als Verbindlichkeiten aus LuL bilanziert. Da es sich bei dieser Position um eine Verbindlichkeit im Zusammenhang mit Investitionen handelt, wird im Rahmen der Financial Due Diligence diese Verbindlichkeit in Höhe

von EUR 15 Mio. der Nettoverschuldung zugeordnet und das Working Capital dementsprechend um die Position bereinigt.◀

4.3 Bereinigung des Other Working Capital

Neben dem Trade Working Capital wird auch analysiert, ob das Other Working Capital schulden- oder finanzähnliche Positionen enthält. Dazu wird die Zusammensetzung der Bilanzpositionen sonstige Vermögensgegenstände, sonstige Verbindlichkeiten, sonstige Rückstellungen sowie der Rechnungsabgrenzungsposten analysiert. Die einzelnen Bestandteile der sonstigen Vermögensgegenstände, der sonstigen Verbindlichkeiten, der sonstigen Rückstellungen sowie der Rechnungsabgrenzungsposten werden entweder dem Working Capital oder der Nettoverschuldung zugeordnet.

Beispiel

Abb. 4.1 zeigt einen beispielhaften Aufriss der sonstigen Vermögensgegenstände mit einer beispielhaften Einordnung, ob es sich bei den einzelnen Bestandteilen der sonstigen Vermögensgegenstände um Working Capital oder um eine finanzähnliche Vermögensposition handelt.
◀

Aufriss der sonstigen Vermögensgegenstände	Working Capital	Nettoverschuldung
Forderungen gegen Personal	x	
Darlehen		x
Forderungen gegenüber Krankenkassen aus Aufwendungsausgleichsgesetz	x	
Umsatzsteuerforderungen	x	
Ansprüche aus Rückdeckungsversicherungen		x
Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen		x
Forderungen gegenüber Bundesagentur für Arbeit	x	
Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter		x

Abb. 4.1 Beispielhafter Aufriss der sonstigen Vermögensgegenstände

Aufriss der sonstigen Verbindlichkeiten	Working Capital	Nettoverschuldung
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	x	
Gesellschafterdarlehen		x
Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	x	
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	x	
Finanzierungs-Leasing		x
Umsatzsteuerverbindlichkeiten	x	

Abb. 4.2 Beispielhafter Aufriss der sonstigen Verbindlichkeiten

Beispiel

Abb. 4.2 zeigt einen beispielhaften Aufriss der sonstigen Verbindlichkeiten mit einer beispielhaften Einordnung, ob es sich bei den einzelnen Bestandteilen der sonstigen Verbindlichkeiten um Working Capital oder um eine schuldenähnliche Position handelt.

◀

Beispiel

Abb. 4.3 zeigt einen beispielhaften Aufriss der sonstigen Rückstellungen mit einer beispielhaften Einordnung, ob es sich bei den einzelnen Bestandteilen der sonstigen Rückstellungen um Working Capital oder um eine schuldenähnliche Position handelt.

◀

Aufriss der sonstigen Rückstellungen	Working Capital	Nettoverschuldung
Überstunden	x	
Urlaub	x	
Vertriebsprovisionen	x	
Restrukturierung		x
Tantieme	x	
Earn-Out-Verpflichtungen		x
Berufsgenossenschaft	x	
Drohverlust		x
Gewährleistungen	x	
Jubiläum		x
Altersteilzeit		x
Abschluss- und Prüfungskosten	x	

Abb. 4.3 Beispielhafter Aufriss der sonstigen Rückstellungen

Die Beispiele zeigen, dass einzelne Bestandteile der sonstigen Vermögensgegenstände, der sonstigen Verbindlichkeiten und der sonstigen Rückstellungen entweder dem Working Capital oder der Nettoverschuldung zugeordnet werden. Positionen, die der Nettoverschuldung zugeordnet werden, sind demnach nicht mehr als Working Capital zu berücksichtigen.

Dabei ist zu untersuchen, ob die einzelnen Bestandteile dieser Bilanzpositionen mit dem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb im Zusammenhang stehen oder nicht außergewöhnlich hoch sind. Positionen, die nicht mit dem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb im Zusammenhang stehen oder außergewöhnlich hoch sind, werden als Nettoverschuldungsposition klassifiziert.

Beispiel

Ein Unternehmen ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Aufgrund des Fachkräftemangels konnten nicht alle ausgeschriebenen Stellen besetzt werden. Als Folge ist eine sehr hohe Anzahl an Überstunden im letzten Geschäftsjahr angefallen, die zum Stichtag noch nicht abgegolten waren. In der Regel werden Überstundenrückstellungen als Working Capital eingeordnet. Geht die Überstundenrückstellung über das gewöhnliche Niveau hinaus, ist der darüber hinausgehende Anteil als schuldenähnliche Position in der Nettoverschuldung zu erfassen.◀

Bei der Herleitung des Working Capital ist auch die Wechselwirkung mit den EBIT(DA)-Normalisierungen zu berücksichtigen. Sachverhalte, die bei den EBIT(DA)-Normalisierungen berücksichtigt werden, sind korrespondierend auch der Nettoverschuldung und folglich nicht dem Working Capital zuzuordnen.

Beispiel

Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Bildung einer Drohverlustrückstellung stehen, sind im Rahmen der EBIT(DA)-Normalisierung bereinigt worden. Korrespondierend sind die Drohverlustrückstellungen als schuldenähnliche Position in der Nettoverschuldung zu erfassen.◀

Beispiel

Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Bildung der Restrukturierungsrückstellung stehen, sind im Rahmen der EBIT(DA)-Normalisierung

bereinigt worden. Korrespondierend sind die Restrukturierungsrückstellungen als schuldenähnliche Position in der Nettoverschuldung zu berücksichtigen.◄

4.4 Trade-Working-Capital-Kennzahlen

Die Entwicklung der einzelnen Bestandteile des Trade Working Capital (Forderungen aus LuL, Vorräte und Verbindlichkeiten aus LuL) werden anhand folgender Kennzahlen analysiert:

- DSO (Days Sales Outstanding): Diese Kennzahl berechnet die Laufzeit der Forderungen aus LuL in Tagen.
- DIO (Days Inventory Outstanding): Diese Kennzahl berechnet die Lagerdauer der Vorräte in Tagen.
- DPO (Days Payables Outstanding): Diese Kennzahl berechnet die Laufzeit der Verbindlichkeiten aus LuL in Tagen.

DSO, DIO und DPO werden anhand folgender Formeln berechnet:

$$DSO = \frac{Forderungen\,LuL}{Umsatz\,(Jahr)} \times 360$$

$$DIO = \frac{Vorräte}{Materialaufwendungen\,(Jahr)} \times 360$$

$$DPO = \frac{Verbindlichkeiten\,LuL}{Materialaufwendungen\,(Jahr)} \times 360$$

Die Nenner der Formeln basieren auf den jährlichen Umsätzen bzw. Materialaufwendungen. Teilweise wird die Formel mit einem Multiplikator von 365 anstatt 360 berechnet.

Bei stark saisonalem Geschäft sind die Kennzahlen jedoch aussagekräftiger, wenn die Formeln auf Basis der monatlichen Umsätze bzw. Materialaufwendungen berechnet werden. Der Multiplikator bei monatlichen Umsätzen bzw. Materialaufwendungen beträgt 30 anstatt 360. Damit ist auch bei saisonalen Geschäftsmodellen die Vergleichbarkeit der Kennzahlen an verschiedenen Stichtagen gegeben, z. B. der Vergleich zwischen Juni und Dezember eines Jahres. Die Formel ändern sich demnach wie folgt:

$$DSO = \frac{Forderungen\,LuL}{Umsatz\,(Monat)} \times 30$$

$$DIO = \frac{Vorräte}{Materialaufwendungen\,(Monat)} \times 30$$

$$DPO = \frac{Verbindlichkeiten\,LuL}{Materialaufwendungen\,(Monat)} \times 30$$

Die Kennzahl Cash Conversion Cycle (CCC) zeigt die durchschnittliche Umschlagsdauer des Trade Working Capital und berechnet sich wie folgt:

$$CCC = DSO + DIO - DPO$$

Zum Cash Conversion Cycle siehe auch Küting und Weber (2015, S. 137 f.).

4.5 Herleitung des normalen Working-Capital-Niveaus

Das Working Capital stellt das kurzfristig notwendige Betriebskapital für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb dar. Abhängig vom Geschäftsmodell müssen Unternehmen gewöhnlich Vorräte vorhalten. Unternehmen räumen Kunden Zahlungsziele ein (Forderungen aus LuL) und erhalten von Lieferanten Zahlungsziele (Verbindlichkeiten aus LuL). Der Käufer möchte sicherstellen, dass das Zielunternehmen bei der Übernahme ein normales Niveau an Working Capital vorhält.

Das normale Niveau an Working Capital wird auch als Referenz-Working-Capital bezeichnet. Das normale bzw. Referenz-Working-Capital ist in der Regel der historische Durchschnitt des bereinigten Working Capital. Typischerweise wird das durchschnittliche Working Capital anhand eines historischen Zeitraums von 12 Monaten ermittelt. Der für die Berechnung des durchschnittlichen Working Capital herangezogene Zeitraum muss alle saisonalen Effekte umfassen. Bei Unternehmen mit einem saisonalen Geschäftsmodell kann das Working Capital unterjährig erheblich schwanken.

Beispiel

Abb. 4.4 zeigt eine beispielhafte Herleitung des Referenz-Working-Capital. Der durchschnittliche Working-Capital-Bestand betrug EUR 153,9 Mio.

€ in Mio.	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23
Forderungen LuL	114,2	117,2	114,2	117,2	116,4	114,5
Vorräte	130,0	120,0	140,0	150,0	150,0	150,0
Verbindlichkeiten LuL	(114,0)	(111,0)	(118,0)	(123,0)	(122,0)	(123,0)
Working Capital i.e.S.	**130,2**	**126,2**	**136,2**	**144,2**	**144,4**	**141,5**
Sonst. VG	42,1	44,2	42,7	42,4	43,4	39,2
Sonst. Rückstellungen	(28,4)	(22,5)	(24,7)	(23,5)	(23,8)	(22,8)
Sonst. Verbindlichkeiten	(21,2)	(20,9)	(21,4)	(23,9)	(23,2)	(20,4)
Working Capital i.w.S.	**(7,5)**	**0,8**	**(3,4)**	**(5,0)**	**(3,6)**	**(4,0)**
Working Capital	**122,7**	**127,0**	**132,8**	**139,2**	**140,8**	**137,5**

€ in Mio.	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Ø GJ23
Forderungen LuL	115,4	118,3	120,0	135,2	170,3	184,3	128,1
Vorräte	160,0	165,0	180,0	195,0	155,0	140,0	152,9
Verbindlichkeiten LuL	(130,0)	(135,0)	(140,0)	(145,0)	(120,0)	(118,0)	(124,9)
Working Capital i.e.S.	**145,4**	**148,3**	**160,0**	**185,2**	**205,3**	**206,3**	**156,1**
Sonst. VG	41,2	45,7	43,9	43,3	46,5	45,7	43,4
Sonst. Rückstellungen	(22,9)	(23,5)	(24,9)	(25,7)	(27,0)	(32,0)	(25,1)
Sonst. Verbindlichkeiten	(19,9)	(21,3)	(17,9)	(17,5)	(18,5)	(19,0)	(21,0)
Working Capital i.w.S.	**(1,6)**	**0,9**	**1,1**	**0,1**	**1,0**	**(5,3)**	**(2,2)**
Working Capital	**143,8**	**149,2**	**161,1**	**185,3**	**206,3**	**201,0**	**153,9**

Abb. 4.4 Unterjährige Entwicklung des bereinigten Working Capital

Im Kaufvertrag wurde daher ein Referenz-Working-Capital in Höhe von EUR 153,9 Mio. vereinbart.

◄

Würde bei der Übernahme eines Unternehmens der Working-Capital-Bestand niedriger sein als das normale Niveau, müsste nach Vollzug der Transaktion Working Capital aufgebaut werden. Dies würde zu negativen Cash-flow-Effekten führen und wäre nachteilig für den Käufer. Von Vorteil für den Käufer wäre allerdings, wenn bei der Übernahme der Working-Capital-Bestand höher wäre als das normale Niveau. Das Unternehmen könnte in diesem Fall das Working Capital auf das normale Niveau reduzieren. Dies würde zu positiven Cash-flow-Effekten führen und wäre vorteilhaft für den Käufer.

Um diese vorteilhaften bzw. nachteiligen Effekte auszugleichen, hat sich in der M&A-Praxis ein Working-Capital-Anpassungsmechanismus durchgesetzt. Demnach wird ein Referenz-Working-Capital festgelegt. Ist zum wirtschaftlichen

Übergang des Unternehmens vom Verkäufer auf den Käufer der Working-Capital-Bestand höher als das Referenz-Working-Capital, erhöht sich dementsprechend der Eigenkapitalwert bzw. der Kaufpreis. Ist der Working-Capital-Bestand niedriger als das Referenz-Working-Capital, vermindert sich der Eigenkapitalwert bzw. der Kaufpreis (Abb. 4.5).

Beispiel

Auf Basis der Ergebnisse der Financial Due Diligence sowie der durchgeführten Unternehmensbewertung beträgt der Unternehmenswert des Zielunternehmens EUR 495 Mio. und die Nettoverschuldung EUR 215 Mio. Der Eigenkapitalwert vor der Working-Capital-Anpassung beläuft sich demnach auf EUR 280 Mio. Als Referenz-Working-Capital wird EUR 50 Mio. festgelegt. Zum Zeitpunkt des wirtschaftlichen Übergangs beträgt das Working

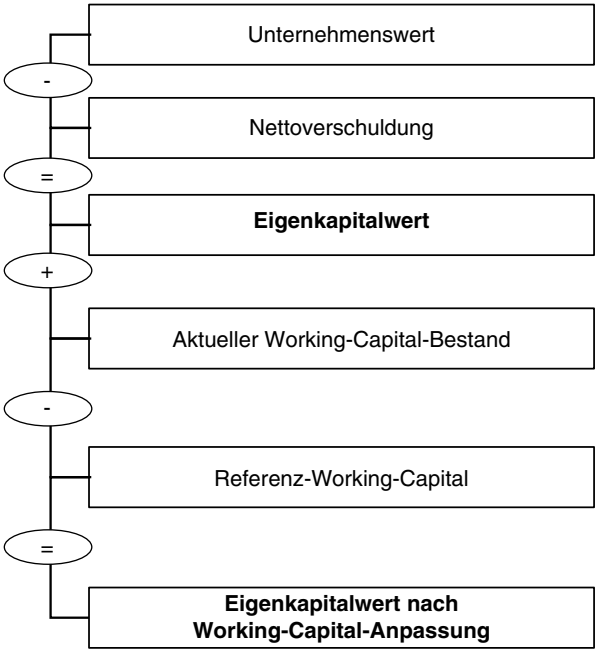


Abb. 4.5 Die Differenz zwischen aktuellem Working-Capital-Bestand und Referenz-Working-Capital als wesentliche Komponente bei der Herleitung des Eigenkapitalwertes

Capital jedoch lediglich EUR 30 Mio. Folglich verringert sich der Eigenkapitalwert nach der Working-Capital-Anpassung um EUR 20 Mio. auf EUR 260 Mio.◄

4.6 Schwankungsbreite des Working Capital

Neben der Herleitung des Referenz-Working-Capital ist auch die Schwankungsbreite des Working Capital zu analysieren. Ist die unterjährige Entwicklung des Working Capital wesentlichen Fluktuationen ausgesetzt, hat der Käufer dies bei der unterjährigen Finanzierung des Unternehmens zu berücksichtigen.

Beispiel

Abb. 4.4 zeigt die Schwankungsbreite des Working Capital im Geschäftsjahr 2023. Das durchschnittliche Working Capital belief sich auf EUR 153,9 Mio. Der minimale Working-Capital-Bestand betrug EUR 122,7 Mio. und der maximale Working-Capital-Bestand EUR 206,3 Mio. Daraus ergibt sich eine Schwankungsbreite von EUR 83,6 Mio.◄

Was Sie aus diesem *essential* mitnehmen können

- Die historische Ergebnisentwicklung ist oft durch einmalige und nicht nachhaltige Ergebniseffekte verzerrt. Die Bereinigung des historischen Ergebnisses (Quality-of-Earnings-Analyse) um diese einmaligen, nicht nachhaltigen Ergebniseffekte ist eine Kernanalyse der Financial Due Diligence.
- Die Quality-of-Earnings-Analyse unterscheidet zwischen Normalisierungen und Pro-forma-Bereinigungen. Bei den Normalisierungen wird das historische Ergebnis um einmalige, nicht wiederkehrende, ungewöhnliche, nicht operative Erträge/Aufwendungen angepasst. Mit den Pro-forma-Bereinigungen wird eine vergleichbare Ertrags- und Kostenstruktur zwischen der Historie und dem Business-Plan-Zeitraum hergestellt.
- Die Nettoverschuldung umfasst neben zinstragenden Verbindlichkeiten, zinstragenden Vermögensgegenständen und liquiden Mitteln auch schulden- und finanzähnliche Positionen.
- Bei der Herleitung der Nettoverschuldung ist die Wechselwirkung mit den EBIT(DA)-Bereinigungen zu beachten.
- Im Rahmen von M&A-Transaktionen wird auch die Differenz zwischen dem aktuellen Working-Capital-Bestand zum Stichtag des wirtschaftlichen Übergangs und dem Referenz-Working-Capital bei der Herleitung des Eigenkapitalwerts sowie bei den Kaufpreisüberlegungen berücksichtigt.
- Es existiert kein allgemeingültiger Standard für die Berechnung eines normalisierten, pro forma angepassten EBIT(DA) und für die Herleitung der Nettoverschuldung. Die Normalisierungen und Pro-forma-Anpassungen sowie

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2024

T. Pomp, *Kernanalysen der Financial Due Diligence*, essentials,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-45188-2

die Bestandteile der Nettoverschuldung sind von den spezifischen Umständen des Zielunternehmens abhängig und sind entsprechend individuell zu beurteilen.

Literatur

Coenenberg A (2021) Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse: Betriebswirtschaftliche, handelsrechtliche, steuerrechtliche und internationale Grundlagen – HGB, IAS/IFRS, US-GAAP, DRS. Schäffer-Poeschel. Schuttgart

Küting K, Weber C-P (2015) Die Bilanzanalyse: Beurteilung von Abschlüssen nach HGB und IFRS. Schäffer-Poeschel, Stuttgart

Pellens B, Füllbier RU, Gassen J, Sellhorn T (2021) Internationale Rechnungslegung: IFRS1 bis 17, IAS 1 bis 41, IFRIC-Interpretationen, Standardentwürfe. Schäffer-Poeschel, Stuttgart

Picot H (2013) § 14 IT-Recht bei Unternehmenskauf und Restrukturierung. In: Picot G (Hrsg) Unternehmenskauf und Restrukturierung. C.H. Beck, München, S. 1175–1203

Pomp T (2020) Praxishandbuch Financial Due Diligence. Springer Gabler, Wiesbaden

Rauner M, Fischer A (2020) § 12 Financial Due Diligence und Unternehmensbewertung. In: Jesch T, Striegel A, Boxberger L (Hrsg) Rechtshandbuch Private Equity. C. H. Beck, München, S. 259–285

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2024

T. Pomp, *Kernanalysen der Financial Due Diligence*, essentials,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-45188-2